

نمود،^۱ دیوان عالی کشور طی رأی ای در ۱۹۲۶ دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر را قبول کرد و از اصطلاح دعوی مستقیم استفاده نمود^۲ و از آن تاریخ مرتباً رویه قضایی در مورد حوادث تحت پوشش بیمه مسئولیت به حق طرح دعوی مستقیم تأکید نمود.^۳ قانون بیمه مصوب ۱۹۳۰ در ماده ۵۳ با اعلام حق زیان دیده نسبت به بیمه گر در بیمه مسئولیت و حق مراجعه مستقیم به بیمه گر، به شک و تردیدها پایان داد و مقرر نمود:

مادامی که زیان دیده از حادثه ای که برای آن پوشش بیمه مسئولیت اخذ شده اعلام رضایت نکرده و از او جبران خسارت نشده، بیمه گر نمی تواند تمام یا بخشی از تعهداتی را که مطابق بیمه بر عهده دارد به کسی غیر از زیان دیده بپردازد. همین حکم در قانون جدید بیمه فرانسه مصوب ۱۹۷۶ در ماده قانونی ۱۲۴-۳ نیز آمده است. علی رغم آنکه در قانون صریحاً اصطلاح دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر ذکر نشده، ولی رویه قضایی بدون تردید این امر را از قانون استنتاج نموده و این حق جزء اصول مسلم شناخته شده حقوق بیمه فرانسه به شمار می رود.^۴ در حقوق انگلستان تا سال ۱۹۳۰ قاعده و حکم خاصی برای مراجعه زیان دیده به بیمه گر مسئولیت وجود نداشت و مطابق قواعد کلی در صورت وقوع حادثه، زیان دیده تنها حق مراجعه به مسئول حادثه را داشت و او برای مسئولیت به بیمه گر مراجعه می کرد. این روال در موردی که بیمه گذار ورشکسته بود نیز اعمال می گردید و زیان دیده هیچ برتری نسبت به دیگر غرما نداشت: به این نحو در پی وقوع حادثه و اثبات مسئولیت بیمه گذار، بیمه گر خسارت را به بیمه گذار پرداخت می نمود و حق مراجعه مستقیمی برای زیان دیده به بیمه گر وجود نداشت. مبلغ پرداخت شده نیز جزء دارایی بیمه گذار محسوب شده و زیان دیده همچون دیگر

غرما در تقسیم دارایی شرکت می کرد و برتری در مورد مبالغ پرداختی توسط بیمه گر نیز نداشت.^۱ این رویه کاملاً غیر عادلانه به نظر می رسید و به همین دلیل با تصویب قانون حقوق زیان دیده علیه بیمه گر در سال ۱۹۳۰ تغییر اساسی کرد.^۲ مطابق این قانون، چنانچه بیمه گذار مسئول حادثه ورشکست یا متوقف یا مفلس شود، زیان دیده در اخذ مبالغ بیمه از بیمه گر، قائم مقام بیمه گذار شده و مستقیماً به بیمه گر مراجعه می کند و تعهداتی را که بیمه گر نسبت به بیمه گذار دارد، مطابق عقد بیمه به نفع خود دریافت می کند.^۳

قانون حمل و نقل جاده ای مصوب ۱۹۸۸^۴ نیز حق مراجعه مستقیم زیان دیده حوادث رانندگی را علیه بیمه گر مسئولیت به رسمیت شناخته است. در این قانون مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گر حتی در موردی که بیمه گذار ورشکسته یا مفلس نیز نباشد اعمال می شود. در پی اثبات مسئولیت بیمه گذار در مقابل زیان دیده نزد مراجع صالح، زیان دیده می تواند برای دریافت خسارت به بیمه گر او مراجعه کند.^۵ ملاحظات فوق در حقوق ایران نیز وجود دارد و شناخت دعوی مستقیم راه حل عادلانه و مناسبی در نظام حقوقی ما به نظر می رسد. در واقع حق مراجعه مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر مسئولیت در حقوق ایران چندان بیگانه و غریب نیست و از برخی قوانین می توان این حق مراجعه مستقیم را استنتاج نمود.

مشخصاً ماده ۶ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، بیمه گر را مستقیماً مکلف به جبران خسارت وارده به ثالث معرفی می نماید:

بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود.

ایجاد الزام و تکلیف برای بیمه گر در مقابل ثالث (زیان دیده) ایجاب می کند

1. Re Harrington Motor Co. [1928] Ch. 105; Hood's Trustees v. Southern Union General Insurance Co. of Australia Ltd [1928] Ch. 793.
2. Third Parties (Rights Against Insurers) Act 1930; See J. Birds & N. J. Hird, *Birds' Modern Insurance Law*, p. 341.
3. J. Birds & N. J. Hird, *Birds' Modern Insurance Law*, p. 341 ff.
4. Road Traffic Act 1988.
5. J. Birds & N. J. Hird, *Birds' Modern Insurance Law*, p. 373 ff.

1. J. Ghestin et M. Billiau, *Traité de droit civil; Les obligations: Les effets du contrat*, LGDJ 1992, n° 900, p. 885; M. Picard et A. Besson, *Les assurances terrestres en droit français*, n° 379.
2. Cass. Civ. 14 Juin 1926, D.P. 1927.1.57, note Josserand; S. 1927.1.25 note Esmein.
3. M. Picard et A. Besson, *idem*, n° 379, p. 526, note 6.
4. M. Picard et A. Besson, *Les assurances terrestres en droit français*, n° 379 et s.; Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n° 684 et s.

که ذی نفع این تکلیف بتواند مستقیماً به بیمه گر مراجعه کرده و انجام این تکلیف را از او خواستار شود. همچنان که ملاحظه شد در قانون بیمه فرانسه نیز صریحاً دعوی مستقیمی برای زیان دیده علیه بیمه گر پیش بینی نشده بود و قانون به شناخت تکلیفی برای بیمه گر در مقابل ثالث زیان دیده اکتفا کرده بود، ولی رویه قضایی و دکترین بدون هیچ گونه تردیدی این حکم را دلیل دعوی مستقیم قرار داده و به استناد آن، مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گر را استنتاج نمود. نتیجه منطقی ماده ۶ قانون مذکور نیز شناخت دعوی مستقیم ثالث زیان دیده علیه بیمه گر مسئولیت دارنده وسیله نقلیه می باشد.

هر چند که در مورد دیگر بیمه های مسئولیت چنین تصریح قانونی وجود ندارد، ولی با توجه به منطقی و عادلانه بودن این حکم و ایجاد تسهیل برای زیان دیده، بدون آنکه موجب افزایش بار مسئولیت یا تعهدات بیمه گر شود، به نظر گسترش دامنه دعوی مستقیم علیه بیمه گر در حقوق ایران امری مطلوب و قابل دفاع است.

از آنجا که مراجعه مستقیم به بیمه گر، یعنی مراجعه به بدهکار بدهکار، پدیده ای نو در حقوق ایران به شمار می رود، گسترش آن مرهون روشن بودن شرایط حاکم بر دعوی و رسیدگی است. در ادامه به بررسی شرایط حاکم بر دعوی مستقیم می پردازیم.

۲. نظام حقوقی و شرایط دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر

علی رغم پذیرش دعوی مستقیم توسط کشورهای مختلف، نظام حقوقی و شرایط دعوی در این کشورها متفاوت است. در برخی، دعوی زیان دیده کاملاً شبیه دعوی بیمه گذار علیه بیمه گر است و از همان قواعد و محدودیتها تبعیت می کند. در این تصویر زیان دیده دعوی خود را به قائم مقامی از بیمه گذار مطرح می کند و لذا کلیه ایرادات و محدودیتهایی که بیمه گر می تواند علیه بیمه گذار مطرح کند، علیه ثالث زیان دیده نیز قابل طرح است. نظام حقوقی انگلستان نمونه بارز این برداشت از دعوی

مستقیم است. دادگاههای انگلستان به گونه ای قانون حقوق زیان دیده علیه بیمه گر مصوب ۱۹۳۰ را تفسیر و اجرا نموده اند که در هیچ موردی حقوق زیان دیده نمی تواند بیش از حقوق خود بیمه گذار باشد و تمامی ایرادات و استثنای ناشی از عقد بیمه و روابط بیمه ای علیه زیان دیده نیز قابل استناد شناخته شده است.^۱ البته این قائم مقامی تنها در مورد حقوق ناشی از جبران خسارت است و بیمه گر نمی تواند از زیان دیده حق بیمه های عقب افتاده بیمه گذار را مطالبه کند یا از خسارت قابل جبران کسر نماید.^۲

ولی وابستگی دعوی زیان دیده به موقعیت و حقوق بیمه گذار در حقوق انگلستان به افراط کشیده شده و در مواردی با پیش بینی شرایطی در عقد بیمه، زیان دیده عملاً از دعوی علیه بیمه گر طرفی نخواهد بست. نمونه بارز این امر در مورد شرط «لزوم پرداخت خسارت توسط بیمه گذار به زیان دیده جهت ایجاد تعهد بیمه گر در مقابل بیمه گذار» دیده می شود.^۳ مطابق این شرط، که در بسیاری از بیمه های دریایی قید شده، بیمه گذار تنها در صورتی حق خواهد داشت برای اخذ مبلغ بیمه به بیمه گر مراجعه کند که نه تنها مسئولیت او در مقابل ثالث ثابت شده باشد، بلکه خسارت را به زیان دیده پرداخته باشد. مجلس لردهای انگلستان در دو دعوی تصریح نمود مادام که بیمه گذار خسارت زیان دیده را پرداخت ننموده حق مراجعه به بیمه گر وجود نخواهد داشت. این مرجع عالی، از آنجا که دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر را به عنوان قائم مقامی از سوی بیمه گذار می داند، دعوی زیان دیده علیه بیمه گر را به علت عدم تحقق شرط مذکور و ایجاد نشدن حق مراجعه بیمه گذار علیه بیمه گر رد نمود.^۴ این رویه مورد انتقاد دکترین و برخی از اعضای مجلس لردها قرار گرفته است چون این دعوی مستقیم در مورد ورشکستگی

1. J. Birds & N. J. Hird, *Birds' Modern insurance Law*, p. 340 ff.

2. *Murray v. Legal & General Assurance Society* [1969] 3 All E. R. 794; J. Birds & N. J. Hird, *idem*, pp. 344-345.

3. Pay to be paid clauses.

4. *Firma C. Trade S. A. v. Newcastle Protection and Indemnity Association, The Fanti - Socony Mobil Oil Co. Inc. v. West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (London) Ltd., The Padre Island* [1991] 2 A.C. 1.

بیمه‌گذار پیش‌بینی شده و ورشکسته نمی‌تواند خسارت را جبران کند و اساساً در صورت جبران خسارت دعوی مستقیم منتفی خواهد بود و تصویب قانون ۱۹۳۰ نیز برای رویارویی با این موقعیت و شروط ایجاد شده است.^۱ ولی علی‌رغم تمامی این توجیهات، رویه مذکور در حقوق انگلستان حاکم شده و از مدتی پیش طرح اصلاح قانون ۱۹۳۰ برای مقابله با این موقعیت در دستور کار قرار گرفته است.^۲

مطابق نظام حقوقی فوق برای مراجعه به بیمه‌گر، زیان‌دیده ابتدا باید علیه بیمه‌گذار مسئول حادثه طرح دعوی کرده و رأی مسئولیت او صادر شود (یا در موارد بسیار محدودی مطابق شرایط قرارداد بیمه، مسئولیت توسط بیمه‌گذار شناخته شده باشد) تا زیان‌دیده سپس حق مراجعه به بیمه‌گر را داشته باشد.^۳ ولی با عنایت به آنکه در دعوی مسئولیتی که علیه بیمه‌گذار مطرح می‌شود مدافع اصلی خود بیمه‌گر است و، همچنان‌که در بحث قبل توضیح داده شد، وی علی‌الاصول مدیریت و رهبری دفاع را به دست می‌گیرد، حکم مزبور در اصرار به لزوم طرح دعوی و صدور رأی مسئولیت قابل انتقاد به نظر می‌رسد.

در حقوق فرانسه دعوی مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر از استقلال بیشتری برخوردار است. مطابق اصول حاکم در حقوق فرانسه، دعوی زیان‌دیده مبتنی و وابسته به حقوق و دعوی بیمه‌گذار علیه بیمه‌گر است: این دعوی در چهارچوب تعهدات بیمه‌گر، آن‌چنان‌که در قرارداد بیمه درج شده با همان محدودیتها و تعاریف و سقف تعهدات، اعمال می‌شود. ولی در عین حال برخی استثنائات قراردادی که بیمه‌گر می‌توانست علیه بیمه‌گذار استناد نماید علیه زیان‌دیده قابل استناد نخواهد بود. درواقع، بیمه‌گر می‌تواند در مقابل زیان‌دیده به عدم پوشش ریسک یا بطلان یا تعلیق عقد استناد کرده و در این موارد از پرداخت امتناع نماید. ولی در مواردی که در هنگام وقوع حادثه پوشش بیمه وجود داشته و تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت ایجاد شده ولی

بعداً به علت خطای بیمه‌گذار (همچون تأخیر در اعلام حادثه یا در اختیار قرار ندادن اطلاعات لازم) این تکلیف منتفی شده است، بیمه‌گر نمی‌تواند به این ایرادات علیه زیان‌دیده استناد کند، هرچند که این ایرادات علیه بیمه‌گذار قابل استناد است.^۱

حق مراجعه مستقیم به بیمه‌گر جزء قواعد آمره حقوق فرانسه به‌شمار می‌رود و طرفین نمی‌توانند در قرارداد بیمه شروطی را بگنجانند که این حق را محدود یا منتفی نماید. این شروط به هر حال علیه زیان‌دیده قابل استناد نخواهد بود. لذا شروطی همچون لزوم پرداخت خسارت توسط بیمه‌گذار به زیان‌دیده جهت ایجاد تعهد بیمه‌گر در مقابل بیمه‌گذار که در حقوق انگلستان به رسمیت شناخته شده و عملاً مانع مراجعه زیان‌دیده به بیمه‌گر شده، در حقوق فرانسه مانعی برای دعوی مستقیم زیان‌دیده نخواهد بود.^۲

از آنجا که تقاضای پرداخت تضمین توسط بیمه‌گر موکول به اثبات مسئولیت بیمه‌گذار است، زیان‌دیده باید مسئولیت بیمه‌گذار را به اثبات رساند و این امر مستلزم دعوی با طرفیت بیمه‌گذار است. زیان‌دیده می‌تواند به دو طریق مسئولیت بیمه‌گذار را ثابت کند: یا قبل از دعوی مستقیم، دعوی مسئولیت را به طرفیت بیمه‌گذار طرح نموده و پس از اخذ رأی به بیمه‌گر مراجعه کند یا دعوی‌ای به طرفیت بیمه‌گذار و بیمه‌گر طرح نماید. در دعوی اخیر دادگاه از طرفی به اجراز مسئولیت بیمه‌گذار می‌پردازد و در صورت احراز مسئولیت بر اساس شرایط و تعهدات قرارداد بیمه حکم به پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر خواهد داد.^۳

در موردی که بیمه‌گذار ورشکست یا متوقف باشد، ورود بیمه‌گذار در دعوی مسئولیت با مشکلاتی مواجه است. مطابق اصول حاکم بر حقوق ورشکستگی، طلبکاران نمی‌توانند دعوی مستقلی درباره طلب خود مطرح نمایند و مجبورند در دعوی کلی طلبکاران علیه ورشکسته وارد شوند و پس از بررسی ادعای کلیه طلبکاران حکمی در این باره صادر می‌شود. در حالی که در دعوی مستقیم،

1. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n° 704; M. Picard et A. Besson, *Les assurances terrestres en droit français*, n° 382.

2. M. Picard et A. Besson, *idem*, n° 382.

3. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n° 689; M. Picard et A. Besson, *idem*, n° 386 et s.

1. J. Birds & N. J. Hird, *Birds' Modern insurance Law*, p. 346 ff.; [1991] 2 A.C. at 38-39.

2. Third Parties (Rights Against Insurers) Act, Law Commission Consultation Paper No. 152, 1998.

3. Post Office v. Norwich Union Fire Insurance Co. [1967] 2 Q.B. 363; Bradley v. Eagle Star Insurance Co. Ltd. [1989] A.C. 957.

زیان دیده طلب خود را مستقیماً از بیمه گر دریافت می کند و اعمال قاعده کلی دعوی علیه ورشکسته در این باره نامناسب به نظر می رسد. همین ملاحظات سبب شده که رویه قضایی فرانسه پس از سالها تردید در مورد نحوه اثبات مسئولیت بیمه گذار و لزوم طرح دعوی به طرفیت وی نهایتاً با توجه به شرایط خاص دعوی مستقیم، از لزوم اثبات مسئولیت به طرفیت بیمه گذار چشم پوشی کرده و طرح دعوی مستقیم علیه بیمه گر را کافی دانسته است. در این شرایط دادگاه بدون نیاز به حضور بیمه گذار بر اساس دلایل موجود به دعوی مسئولیت رسیدگی کرده و در صورت اثبات مسئولیت، با توجه به شرایط و تعهدات مندرج در عقد بیمه، به پرداخت خسارت توسط بیمه گر حکم صادر می نماید.^۱

در حقوق ایران اشاره ای به نظام حقوقی و احکام ویژه دعوی مستقیم نشده است. لذا در این باره باید با الهام از حقوق دیگر کشورها و مشخصات نظام حقوقی ایران احکام این دعوی را ترسیم نمود.

حق زیان دیده نسبت به بیمه گذار مسئول، بر مبنای مسئولیت قهری یا قراردادی استوار شده، در صورتی که رابطه بیمه گذار و بیمه گر بر عقد بیمه بنا نهاده شده است. علی رغم تفاوت در مبنا و قواعد حاکم، هر دو نوع رابطه برای تأمین خسارات وارد به زیان دیده طراحی شده اند. شناخت دعوی مستقیم به نفع زیان دیده علیه بیمه گر مزیتی است که برای حفظ حقوق زیان دیده طراحی شده و موجب خواهد شد تضمیناتی که از جانب بیمه گر تعهد شده به نحو مطلوب به مصرف واقعی و نهایی خود رسیده و موجب جبران خسارت وارده به ثالث شود. این تسهیل و حمایت از حقوق زیان دیده نباید راه افراط در پیش گیرد و به واسطه شناخت موقعیت برتری برای زیان دیده نسبت به موقعیت بیمه گذار در مقابل بیمه گر، لطمه ای به حقوق بیمه گر وارد کند.

لذا علی رغم آنکه حقوق فرانسه در عمده احکام راجع با دعوی مستقیم با نظام حقوقی ما سازگار به نظر می رسد، ولی در بخشی که برای زیان دیده حقوقی بیشتر از

1. Lambert-Faivre, *idem*, n° 691; Cass. Ch. Mixte, 15 juin 1979 (2 espèces) D. 1979, 561 note Derrida et Honora; J.C.P. 1979.II.19197 note Besson; Civ. 1^{re}, 25 mars 1991, R.G.A.T. 1991, 910; Argus 1992, p. 81; R.C.A. 1991, n° 264; Rapport de la Cour de Cassation 1991, R.G.A.T. 1992, 741.

حقوق بیمه گذار قائل شده و برخی ایرادات را که بیمه گر می توانست علیه بیمه گذار استناد کند، نسبت به ثالث زیان دیده غیر قابل استناد معرفی می کند، قابل قبول نخواهد بود. این راه حل افراط در حمایت از حقوق زیان دیده به ضرر بیمه گر به نظر می رسد. به این نحو منطقی است که ماهیت دعوی مستقیم زیان دیده را همچون دعوی به قائم مقامی از بیمه گذار علیه بیمه گر لحاظ کنیم، البته بدون آنکه در این راه نیز افراط شده و اجازه داده شود که طرفین عقد بیمه با گنجانیدن شروطی همچون پوشش بیمه به شرط پرداخت خسارت توسط بیمه گذار، دعوی مستقیم زیان دیده را منتفی یا خدشه دار نمایند.

اثبات مسئولیت بیمه گذار طی دعوی به طرفیت بیمه گر و بیمه گذار نیز کاملاً منطقی و در حقوق ایران لازم الاجرا به نظر می رسد. با توجه به تفاوت های اساسی بین نظام حقوق ورشکستگی ایران و فرانسه، و امکان طرح دعوی علیه ورشکسته و عدم لزوم رسیدگی یکجا به تمامی دعاوی علیه ورشکسته در حقوق ایران، نیازی به استثنا نمودن دعوی علیه ورشکسته در این باره به نظر نمی رسد، مگر آنکه سیاست قضایی به سوی حمایت هر چه بیشتر از حقوق زیان دیده سوق داده شود.

از لحاظ صلاحیت محلی دادگاه، چنانچه زیان دیده ابتدا به مسئول حادثه مراجعه کرده و پس از اخذ رأی مسئولیت به بیمه گر مراجعه کند، دادگاه صالح در هر مرحله مطابق طبیعت دعوی تعیین می شود: در دعوی مسئولیت محل اقامت بیمه گذار مسئول و در دعوی مستقیم با توجه به طبیعت قائم مقامی زیان دیده از بیمه گذار، دادگاه صالح بر اساس قرارداد بیمه تعیین می شود.^۱ ولی در مواردی که

۱. ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر می دارد: «دعای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد».

زیان‌دیده بیمه‌گذار و بیمه‌گر را در یک دعوی خواننده قرار می‌دهد موضوع پیچیده‌تر است، چون ممکن است در هر یک از دعاوی مسئولیت و دعوی مستقیم (قائم‌مقامی بر اساس قرارداد بیمه) دادگاه صالح متفاوت باشد. در این مورد منطقی به نظر می‌رسد که محل اقامت بیمه‌گذار مسئول حادثه که نقطه مشترک و عطف دو دعوی است تعیین‌کننده دادگاه صالح باشد. این راه حل در حقوق فرانسه نیز اعمال می‌شود.^۱ در این باره شاید بتوان به قاعده عمومی قانون آیین دادرسی در مورد تعدد خوانندگان نیز استناد نمود و لذا زیان‌دیده را مخیر به انتخاب بین محل اقامت بیمه‌گذار یا دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی ناشی از عقد بیمه نمود.^۲

قابل ذکر است که صدور رأی به جبران خسارت زیان‌دیده توسط بیمه‌گر، مانع مسئولیت و تکلیف بیمه‌گذار مسئول حادثه به جبران خسارت وی نیست. در این مورد بیمه‌گذار و بیمه‌گر در مقابل زیان‌دیده تکلیف تضامنی به جبران خسارت می‌یابند و زیان‌دیده می‌تواند به هر یک که بخواهد مراجعه کند و در صورت پرداخت از طرف هر یک از آنها، طرف دیگر به همان میزان از پرداخت به زیان‌دیده مبرا خواهد شد.

فصل چهارم

بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

تصادفات رانندگی به لحاظ تعداد حوادث و اهمیت و حساسیت عمده‌ترین بخش مسئولیت مدنی را در معمول کشورهای جهان و به خصوص ایران تشکیل می‌دهد.^۱ کمتر خانواده‌ای است که قربانی این حوادث نبوده یا سبب ایراد خسارات نشده باشد. از نیمه‌های قرن بیستم جریان عمومی حقوق در کشورهای مختلف متوجه حمایت هر چه بیشتر از زیان‌دیدگان این حوادث بوده و با توجه به آنکه قواعد عمومی و معمول مسئولیت مدنی پاسخگوی حمایت مؤثر از زیان‌دیدگان نبوده و به نحو مطلوبی خسارت مالی و جانی قربانیان را تأمین نمی‌نمود، حقوق خاصی در این زمینه ایجاد شد. در واقع، تکیه بر مبنای عمومی تقصیر در مسئولیت مدنی سبب

۱. بنابر آمار و اطلاعات منتشره متأسفانه ایران بیشترین تعداد تصادفات رانندگی و خسارات جانی ناشی از آن را در سطح جهان دارد. مطابق خبری که در نشریات ۴ شهریور ۱۳۸۸ به نقل از رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروهای انتظامی به چاپ رسید: در سال گذشته خورشیدی ۲۳ هزار نفر در اثر تصادفات رانندگی جان باخته و ۲۸۰ هزار نفر مجروح شده‌اند. سرتیپ اسکندر مؤمنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به خبرنگاران گفته که در سال ۱۳۸۷ روزانه ۶۴ نفر و هر ساعت سه نفر جان خود را در حوادث رانندگی از دست داده‌اند. بنا بر آمار پلیس در سال گذشته در اثر تصادفات ۲۸۰ هزار نفر مجروح شده‌اند. به گفته آقای مؤمنی روزانه ۷۶۰ نفر و در هر ساعت ۳۱ نفر بر اثر تصادفات مصدوم شده‌اند. به گفته آقای مؤمنی، این آمار فقط تعداد کشته‌ها و مصدومان لحظه وقوع تصادف را در برمی‌گیرد و «بدون شک این آمار بعد از وقوع تصادف با افزایش روبه‌روست». سالانه حدود ۸۰۰ هزار تصادف در ایران روی می‌دهد و ایران در ردیف اول حوادث مرگبار جاده‌ای جهان قرار دارد.

1. Lambert-Faivre, *idem*, n° 698-2.

۲. ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد: «هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاههای حوزه‌های یاد شده مراجعه نماید».

می‌شد که خیل عظیمی از زیان دیدگان به علت عدم اثبات تقصیر راننده وسیله نقلیه یا فقدان هر گونه تقصیری از جبران خسارت محروم شوند. همچنین در مواردی که تقصیر راننده وسیله نقلیه به اثبات می‌رسید، عدم توانایی مالی او برای جبران خسارت موجب محرومیت زیان‌دیده از جبران خسارت می‌شد.

همین ملاحظات و ویژگیها سبب بروز نظامهای خاص مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی و وسایل نقلیه در حقوق کشورهای مختلف شد. در این نظامها، از طرفی، مسئولیت نوعی و بدون تقصیر به رسمیت شناخته شد و، از طرف دیگر، برای جلوگیری از تحمیل بار خسارت به راننده و دارنده وسیله نقلیه و نیز حمایت هر چه بیشتر از زیان‌دیدگان بیمه اجباری مسئولیت ناشی از وسیله نقلیه مقرر گردید.^۱

در ایران با توجه به ملاحظات مشابه و به علت عدم کفایت مقررات عمومی مسئولیت مدنی و بیمه، در سال ۱۳۴۷ قانونی با عنوان «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» به تصویب رسید و نظام ویژه‌ای برای مسئولیت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی و بیمه آن به وجود آورد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی (بخش دیات) مقررات جدیدی در مورد مسئولیت مدنی و مشخصاً مسئولیت ناظر بر تصادفات رانندگی مقرر گردیده است. وجود مقررات مختلف در مورد مسئولیت

۱. برای ملاحظه سیر تحول مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه در نظامهای حقوقی مختلف مراجعه شود به تحقیق انجام شده در مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران: ناصر کاتوزیان، لیا جندی و مجید غمامی: *مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی*، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.

Comparative law : André Tunc, *International Encyclopedia of Comparative Law*, V. XI, Torts, Chapter 14: Traffic Accident Compensation Law and Proposals.
U.S.A.: M. J. White & Y-P. Liao, *No-Fault for Motor Vehicles: An Economic Analysis*, University of Michigan, Dept. of Economics, 1999, Paper # 99-016; Gary T. Schwartz, *Auto No-Fault and First-Party Insurance: Advantages and Problems*, Southern California Law Review, V. 73, March 2000, N. 3, pp. 611-675.
U.K.: B. S. Markesinis & S. F. Deakin, *Tort law*, 4th ed. Clarendon Press- Oxford 1999, p. 297 ff.; J. Birds & N. J. Hird, *Birds' Modern insurance Law*, Sweet & Maxwell 2001, p. 358 ff.
France: Y. Lambert- Faivre, *Droit du dommage corporel*, 3^e éd. Dalloz 1996, n° 466 et s.; Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, Précis Dalloz, 10^e éd. 1998, n° 707 et s.

مدنی و بیمه، که هر یک از مبنا و احکام ویژه‌ای تبعیت می‌نماید، حقوق ایران را در این باره دچار مشکلات و ابهاماتی کرده است. در واقع، قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ تنها متوجه بیمه نبوده و نظام مسئولیت مدنی خاصی را در مورد خسارات ناشی از وسایل نقلیه زمینی ایجاد کرده است. این قانون، همچون حقوق بسیاری از کشورهای پیشرفته، دارنده وسیله نقلیه را مسئول جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی معرفی کرده و او را مکلف نموده خود را در مقابل این مسئولیت بیمه نماید. در حالی که دیگر قوانین ایران که از فقه و مبانی سنتی مسئولیت مدنی الهام گرفته، مسئولیت را متوجه راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه می‌داند. دادگاههای ایران نیز معمولاً رأی به مسئولیت راننده وسیله نقلیه صادر می‌نمایند. به این نحو رابطه بین مسئولیت راننده و دارنده، دامنه و شرایط هر یک از مسئولیتها، تکلیف بیمه به جبران خسارت و پوشش بیمه مسائلی است که به نحو شایسته‌ای در حقوق ایران تبیین نشده است. وجود ابهامات متعدد در مورد قانون ۱۳۴۷ و نارساییهایی در نظام جبران خسارات ناشی از تصادفات رانندگی سبب شد قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ پس از ۴۰ سال اصلاح شود و قانون‌گذار با تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در شهریور ماه ۱۳۸۷ قانون ۱۳۴۷ را ملغی اعلام (ماده ۳۰) و مقررات جدید را جایگزین آن نماید.

در این فصل به جنبه‌های مختلف بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی و مشخصاً بررسی مسئولیت مدنی ناشی از حادثه رانندگی و پوشش بیمه راجع به آن (الف)، استثنای بیمه (ب)، نظام خاص پرداخت خسارت جانی توسط بیمه گر (ج) و دعوی ثالث برای استفاده از پوشش بیمه (د) بر اساس قانون سال ۱۳۸۷ خواهیم پرداخت. ولی از آنجا که این قانون به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و همچنین وجود ابهامات عدیده در متن مواد مصوب، رجوع و بررسی قانون ۱۳۴۷ که مبنای اصلاحات اخیر بوده، اجتناب‌ناپذیر است. در واقع، برای درک صحیح و مناسب مقررات ۱۳۸۷ و یافتن حکم حقوقی موضوعات، در موارد مقتضی علاوه بر قانون اخیر، مقررات قانون ۱۳۴۷ را نیز بررسی خواهیم نمود.

الف) مسئولیت جبران خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری

زمینی و پوشش بیمه‌ای آن

۱. تعیین مسئول جبران خسارت: راننده یا دارنده

بیمه مسئولیت در صدد پوشش بدهی ناشی از مسئولیت مدنی است که در اثر ایراد خسارت به دیگری وارد شده است. لذا از اساسی‌ترین مسائل این بیمه تعیین شخصی است که مسئولیت جبران خسارت قانوناً بر عهده او قرار می‌گیرد. در این باره قوانین مختلفی وجود دارد که هر یک مسئول جبران خسارت را به نحو متفاوتی تعیین می‌کند.

ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ مقرر می‌دارد:

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود و مکلف‌اند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از مؤسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی و صلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مورد تأیید دولت باشد بیمه نمایند.

این قانون، دارنده وسیله نقلیه مسبب حادثه را مسئول جبران خسارات وارده از وسیله نقلیه موتوری زمینی اعلام می‌نماید. در حالی که مطابق اصول کلی مسئولیت مدنی مذکور در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی^۱،

۱. ماده ۳۳۵ قانون مدنی در این باره مقرر می‌نماید: «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل یا امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.»

ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مسئولیت جبران خسارت را به‌طور کلی متوجه کسی می‌داند که خسارت بدون مجوز قانونی از تقصیر یا بی‌احتیاطی او ناشی شده است مطابق ماده ۱ این قانون: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال»

راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه (یا هر کس دیگری که خسارت مستند به فعل اوست) مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارد.

قانون اصلاح بیمه اجباری ۱۳۸۷ در این باره حکم روشنی ندارد. در واقع، ماده یک این قانون به جای تصریح ماده یک سابق مقرر نموده است:

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلف‌اند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۴ این قانون نزد یکی از شرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

به این نحو قانون جدید هیچ تصریحی به مسئول جبران خسارت ننموده و تنها دارنده وسیله نقلیه را مکلف کرده که وسیله خود را در مقابل خسارت ناشی از وسیله نقلیه بیمه نماید. با حذف مسئولیت دارنده وسیله نقلیه نسبت به خسارات ناشی از حوادث وسیله نقلیه، این تردید جدی مطرح می‌شود که شاید با حذف حکم صریح ماده یک قانون ۱۳۴۷ قانون‌گذار ترجیح داده است بدون ایجاد نظام خاص مسئولیت مدنی در این باره، تعیین تکلیف مسئولیت را به دیگر قوانین و مشخصاً قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی و قواعد عمومی مسئولیت مدنی واگذار نماید. این بدان معناست که مسئولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در مورد خسارت ناشی از حوادث این وسایل، که تنها متکی بر حکم ماده یک قانون ۱۳۴۷ بود، منتفی شده و مسئولیت مدنی همواره بر عهده راننده مسبب حادثه خواهد بود.

→ یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

قانون مجازات اسلامی در مواد ۳۱۶ به بعد به صورت کلی و در مواد ۳۳۴ لغایت ۳۳۷ به‌طور خاص در مورد مسئولیت ایراد خسارت مستقیم به غیر و مشخصاً به واسطه تصادف رانندگی احکامی مقرر نموده و در همه موارد مسئولیت را متوجه راننده یا رانندگانی که تصادف و خسارت مستند به فعل ایشان بوده، کرده است.

ولی بر خلاف لوازم این استدلال، قانون‌گذار ۱۳۸۷ در تبصره ۲ ماده یک همان قانون مقرر نموده:

مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

همان‌طور که بیان شد، تنها مستند شناخت مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در حقوق ایران، حکم ماده یک قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بوده است و چنانچه قانون‌گذار جدید در نظر داشته که این حکم مسئولیت را نسخ کند و مسئولیت را در حوادث رانندگی تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی نماید، دیگر محلی برای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه باقی نمی‌ماند. به این نحو با تصریح تبصره ۲ قانون جدید بر وجود مسئولیت دارنده وسیله نقلیه می‌توان چنین استنتاج کرد که قانون‌گذار از اصلاح ماده یک نظری به نسخ مسئولیت دارنده وسیله نقلیه نداشته است و همواره او را مسئول جبران خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه می‌داند. از لحاظ منطقی حقوقی نیز تفسیر اخیر مناسب و منطقی‌تر است. چون علاوه بر ملاحظات فوق، علی‌الاصول تکلیف دارنده به بیمه مسئولیت وسیله نقلیه فرع بر مسئولیت وی است و چنانچه مسئولیتی نسبت به خسارت وارده متوجه دارنده وسیله نقلیه نباشد تکلیف او به بیمه مسئولیت وسیله محل اشکال است و هیچ ضمانت اجرایی برای انجام این تکلیف از سوی قانون‌گذار وجود ندارد.

ماحصل آنکه، به نظر، قانون‌گذار ۱۳۸۷ تغییری در حکم مسئولیت دارنده وسیله نقلیه نسبت به خسارات ناشی از حوادث این وسایل نسبت به قانون ۱۳۴۷ به وجود نیاورده و لذا از لحاظ این قانون دارنده وسیله نقلیه و از لحاظ دیگر مقررات قانونی (و به اشاره تبصره ۲ قانون ۱۳۸۷) راننده مسبب حادثه مسئول حادثه شناخته می‌شوند.

چگونه می‌توان این احکام متفاوت مسئولیت را با هم جمع نمود؟

تا قبل از تصویب قانون ۱۳۸۷ و با تکیه بر تفسیری شکلی از مقررات و بر اساس زمان تصویب مقررات، می‌توانست این چنین تصور شود که قانون بیمه

اجباری ۱۳۴۷ در پی نسخ مقررات ناشی از قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ بوده و مسئولیت دارنده وسیله نقلیه را جایگزین مسئولیت راننده نموده است. این منطق ایجاب می‌نماید که با تصویب قانون مجازات اسلامی و تکیه قانون اساسی بر لزوم مطابقت احکام و قوانین با اصول و احکام فقه اسلامی^۱ و تعیین راننده به عنوان مسئول پرداخت دیه (ما به ازای خسارات جانی) و خسارات مالی، قائل به نسخ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ شویم.

فرض دیگر آن بود که هیچ‌یک از قوانین مذکور ناسخ دیگری نیست و احکام آنها باید با هم جمع شود: قانون‌گذار خواسته در کنار احکام عمومی دال بر مسئولیت راننده مسبب حادثه، دارنده را نیز مسئول جبران خسارت قرار دهد و به این وسیله از حقوق زیان‌دیدگان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی حمایت بیشتری نماید. این فرض با اصول حقوقی که تمایل به جمع قواعد به جای نسخ آنها دارد^۲ سازگارتر است و با توجه به آنکه قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ همواره مبنای بیمه مسئولیت وسایل نقلیه زمینی در مقابل ثالث بوده است با آنچه در عمل اجرا می‌شد نیز مطابقت داشت. تبصره ۲ ماده یک قانون ۱۳۸۷ هرگونه تردیدی را در این باره کنار گذاشته و به وجود مسئولیت خاص (دارنده) و قواعد عموم (نوعاً راننده یا هر کس دیگری که خسارت مستند به فعل اوست) به موازات یکدیگر تصریح نموده است و مقرر داشته: «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد».

به این نحو در مورد تصادفات و حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی، دو مسئول وجود خواهد داشت: راننده (یا هر شخص دیگری که خسارت مستند به فعل اوست) و دارنده وسیله نقلیه مسبب خسارت. وجود دو مسئول مستقل در مقابل ثالث

۱. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».

۲. قاعده اصولی «الجمع مهما امکن اولی من النسخ» گویای این امر است.

ایجاب می‌کند که آنها در مقابل ثالث مسئولیت تضامنی داشته باشند. به این نحو، در پی بروز حادثه، زیان‌دیده می‌تواند به هر دو یا هر یک از راننده (یا هر شخص دیگری که خسارت مستند به اوست بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی) یا دارنده وسیله نقلیه (بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ و ۱۳۸۷) مراجعه کند و جبران خسارت خود را بخواهد.

مراجعه زیان‌دیده به مسئولین جبران خسارت با مشکل و پیچیدگی خاصی مواجه نمی‌شود و در این باره مطابق اصول مسئولیت تضامنی، که در حقوق مسئولیت مدنی ایران امری شناخته شده است، عمل می‌شود.^۱ از نظر حقوق بیمه بحث در هنگامی مطرح می‌شود که ثالث زیان‌دیده به راننده مسبب حادثه مراجعه کرده و حکم مسئولیت او صادر شده است. در این باره سؤال اساسی آن است که آیا بیمه‌گر تکلیفی به پرداخت تعهدات بیمه‌ای و جبران خسارت زیان‌دیده دارد؟ در واقع بیمه‌گر مسئولیت دارنده را تحت پوشش قرار داده، در حالی که حکم مسئولیت علیه راننده صادر شده است. همان‌طور که در بحثهای تفصیلی بعدی خواهد آمد مشکلی در این باره وجود ندارد و بنا بر تصریحات قانونی و شرایط قراردادی بیمه، بیمه‌گر بدون تفکیک بین حکم علیه راننده یا دارنده، به جبران خسارت وارد به ثالث اقدام می‌نماید.

ولی، در باب تعیین مسئول جبران خسارت، مشکل اساسی در مورد مراجعه مسئولین تضامنی به یکدیگر و تعیین شخصی که بار نهایی جبران خسارت را بر دوش خواهد کشید بروز می‌کند. در صورت مراجعه ثالث زیان‌دیده به راننده یا دارنده وسیله نقلیه مسبب حادثه، آیا هر یک از آنها حق مراجعه به دیگری را خواهند داشت؟ و مسئولیت نهایی جبران خسارت نهایتاً بر دوش چه کسی گذاشته خواهد شد؟

۱. مشخصاً ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت را به رسمیت شناخته است. همچنین قانون مدنی در مواد ۳۱۷، ۳۱۸ و ۳۲۰ در باب غصب کلیه غاصبین را متضامناً در مقابل صاحب مال مکلف اعلام می‌کند. مراجعه شود به: ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، ش ۲۲۲ به بعد و ۲۴۰ به بعد.

در مواردی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای پوشش بیمه کامل و مناسبی که کل خسارت را پوشش دهد باشد، مشکل خاصی بروز نمی‌کند، چون بیمه‌گر از عهده جبران خسارت ثالث برآمده و محلی برای مراجعه راننده یا دارنده باقی نخواهد ماند. ولی مشکل در جایی بروز می‌کند که پوشش بیمه وجود ندارد و یا خسارت وارده افزون بر سقف تعهدات بیمه‌گر است. در این مورد حکمی در قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ وجود نداشت و انتظار می‌رفت که قانون‌گذار ۱۳۸۷ این نقیصه قانونی را مرتفع و در این باره تعیین تکلیف کند. ولی متأسفانه قانون‌گذار از این فرصت استفاده شایسته ننموده و در این مقام تنها به ذکر این حکم اکتفا نموده که:

تبصره ۲: مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل اوست نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

قانون‌گذار در مورد مسئول نهایی جبران خسارت و نحوه مراجعه مسئولین به یکدیگر هیچ حکمی مقرر نکرده است و تنها متعرض موردی شده که پوشش بیمه مناسب وجود دارد و خسارت توسط شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.

لذا باید با توجه به اصول کلی مسئولیت مدنی و مبنای مسئولیت دارنده و راننده و ملاحظات خاص راجع به مسئولیت خاص ناشی از تصادفات وسایل نقلیه حکم این موضوع تعیین گردد. از آنجا که این بحث راجع به حقوق مسئولیت مدنی است و ارتباطی به حقوق بیمه ندارد، و تفصیل آن از دایره مباحث این کتاب خارج است، در اینجا تنها به ضرورت خلاصه و گذار می‌توان اشاره نمود که در مواردی که پوشش بیمه‌ای برای جبران خسارت وجود ندارد، با توجه به مبنا و فلسفه پذیرش مسئولیت دارنده وسیله نقلیه که قرار دادن ریسک وسیله نقلیه بر عهده دارنده است و نه راننده، و نیز با توجه به آنکه دارنده در موقعیت مناسب‌تری برای خرید پوشش بیمه قرار دارد و باید به تصریح قانون ریسک وسیله نقلیه را تحت پوشش بیمه قرار دهد، به نظر دارنده باید بار نهایی جبران خسارت را در مورد عدم خرید پوشش بیمه مناسب تحمل نماید. در غیر این صورت و چنانچه بار نهایی جبران خسارت بر دوش

راننده قرار گیرد، وی بهای تخلف دارنده وسیله از تکلیف خرید پوشش بیمه را تحمل خواهد نمود که با هیچ منطقی سازگار نیست. البته قرار دادن بار نهایی جبران خسارت بر دوش دارنده وسیله به معنی معافیت کامل راننده از آثار بی احتیاطی در ایراد خسارت به غیر نیست. در واقع، راننده متخلف مسئولیت کیفری ایراد خسارت جانی یا مالی وارد به ثالث را خود تحمل خواهد کرد.

۲. تمیز دارنده وسیله نقلیه

در تعیین مصداق راننده وسیله نقلیه (که مطابق قواعد عمومی مسئول جبران خسارت است)، از آنجا که امر عینی و خارجی است و ارتباطی با مفاهیم حقوقی ندارد، مشکل خاصی نیست. ولی تمیز دارنده وسیله نقلیه (که مطابق نظام خاص مسئولیت، ریسک و مسئولیت خسارات وارد بر ثالث را تحمل می کند) ناگزیر از مراجعه به مفاهیم حقوقی است و تعیین آن احتیاج به دقت و بحث حقوقی دارد. قانون ۱۳۴۷ و ۱۳۸۷ تعریف و معیار روشنی برای تعیین دارنده ارائه نداده اند.

تبصره ۱ ماده یک اصلاح قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ در مقام تعیین و تعریف دارنده مقرر می دارد:

دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می شود. در این ماده مشخص نشده که نهایتاً متصرف یا مالک وسیله نقلیه دارنده محسوب می شود و لذا سؤال معیار تشخیص دارنده بدون جواب مانده است. از نظر عرفی دارنده همان مالک عین است. به این نحو مالک وسیله نقلیه ریسک حوادث ناشی از آن را بر دوش دارد. علی رغم وضوح اولیه در مواردی انطباق دارنده و مالک محل تردید است. در واقع، در مواردی که مالک علی رغم حق عینی بر مال، سلطه و کنترل بر مال را از دست می دهد و اختیار، کنترل و انتفاع از مال در دست دیگری است تحمیل ریسک وسیله بر مالک مشکل به نظر می رسد. نمونه بارز این امر موردی است که مالک وسیله نقلیه خود را در اختیار بنگاه حمل و نقل مسافر یا بار قرار دهد یا آن را برای مدت طولانی اجاره دهد. در این مثال کنترل و اختیار مال در

دست بنگاه حمل و نقل یا مستأجر است. همچنین در موردی که وسیله به سرقت رفته یا غصب شود، سرقت و غصب خدشه ای به مالکیت وارد نمی کند، ولی وسیله در تصرف غاصب است و به نحو غیر قانونی از کنترل و تصرف مالک در آمده است. آیا در این موارد نیز می توان همواره ریسک وسیله را بر عهده مالک قرار داد و او را موظف به اخذ بیمه برای ریسکهای وسیله دانست؟

قانون ۱۳۸۷ و پیش از او قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ معیار و ملاکی برای تمیز دارنده ارائه نکرده اند. انتظار می رفت که قانون گذار در اصلاح سال ۱۳۸۷ این نقیصه قانون ۱۳۴۷ را رفع کند و معیار تشخیص دارنده را به نحوی صریح و مشخص تعیین کند ولی متأسفانه از این فرصت استفاده شایسته صورت نگرفت و قانون گذار در مقام تعیین دارنده در کمال تعجب اعلام نمود که از نظر وی دارنده مالک یا متصرف است! در حالی که در موارد اشکال تمام بحث آن است که از نظر قانونی دارنده مالک است یا متصرف یا کسی که سلطه و کنترل وسیله را در اختیار دارد (که به نحوی متصرف محسوب می شود هر چند که این تصرف به نحو فیزیکی و توسط خود فرد انجام نشود و دیگری به نمایندگی و اجازه او این تصرف را انجام دهد، مانند موردی که شخصی دیگری را برای رانندگی وسیله نقلیه بگمارد که در این صورت متصرف واقعی شخص گمارنده است و نه راننده)؟ اعلام آنکه از نظر قانون دارنده مالک و یا متصرف است و هر کدام بیمه مسئولیت را تهیه نمایند تکلیف از دیگری ساقط است هیچ مسئله ای را حل نمی کند: در واقع سؤال اصلی وقتی بروز می کند که وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر است و لذا باید تعیین شود که بار مسئولیت باید بر دوش چه کسی گذارده شود: مالک یا متصرف؟ به این نحو حکم تبصره ۱ کمکی به تبیین موضوع نکرده و همواره باید با تکیه بر دکترین و منطق حقوقی معیاری برای تمیز دارنده ارائه نمود.

در حقوق فرانسه، که منبع الهام قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بوده است، مسئولیت ناشی از حوادث وسیله نقلیه تنها متوجه افرادی است که در ایجاد حادثه دخیل بوده اند. در واقع، راننده و نگهدارنده وسیله نقلیه (یعنی کسی که استفاده، کنترل و

مدیریت وسیله را در اختیار داشته) مسئول جبران خسارت وارد بر ثالث محسوب می‌شوند.^۱ در معمول موارد، مالک وسیله نقلیه راننده یا نگهدارنده وسیله است و به همین لحاظ در اکثر موارد مالک مسئول جبران خسارت وارد بر ثالث شناخته می‌شود و برای این ریسک بیمه مسئولیت تهیه می‌کند. ولی در مواردی که مالک اختیار وسیله نقلیه یعنی استفاده، کنترل و مدیریت را در دست ندارد و آن را به دیگری واگذار نموده یا در اثر سرقت و غصب این اختیار را عملاً از دست داده است، مسئولیتی متوجه او نیست. در این موارد ریسک وسیله نقلیه از مالک به نگهدارنده آن منتقل می‌شود و نگهدارنده می‌تواند برای این ریسک بیمه وسیله نقلیه اخذ نماید. لذا در این نظام حقوقی دارنده وسیله نقلیه لزوماً مالک نیست و کسی ریسک وسیله نقلیه را بر عهده دارد که وسیله نقلیه در اختیار اوست (سه عنصر استفاده، کنترل و مدیریت را در اختیار دارد). مفهوم نگهدارنده شیء از بند اول ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی اخذ شده و رویه قضایی فرانسه برای اولین بار در رأی ۱۸۹۶ نگهدارنده را مسئول جبران خسارت معرفی نمود و از آن تاریخ، به وسیله آراء قضایی و نظرات دکترین، مفهوم نگهدارنده و ارتباط او با مالک و خسارت ناشی از شیء تبیین شده است.^۲

در حقوق انگلستان نیز مالک (و راننده) وسیله نقلیه مسئولیت جبران خسارات وارد بر ثالث را بر عهده دارند و مکلف‌اند خود را در مقابل این مسئولیت بیمه نمایند. همچون حقوق فرانسه، در مواردی که مالک اختیار، کنترل و بهره‌برداری را به دیگری واگذار می‌کند مسئول خسارات ناشی از آن نیست.^۳ نظیر همین حکم

۱. Y. Lambert- Faivre, *Droit du dommage corporel*, n° 476.
 ۲. G. Viney et P. Jourdain, *Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité*, 2° éd. LGDJ 1998, n° 628 et s.; J. Flour et J.-L. Aubert, *Droit civil, Les obligations*, 2. *Le fait juridique*, 7° éd. Armand Colin 1997, n° 224 et s.

۳. لعیا جنیدی، «مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، مطالعه تطبیقی با تأکید بر نظامهای کامن‌لو»، در تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، ص ۸۰ به بعد.

B. S. Markesinis & S. F. Deakin, *Tort law*, 297 ff.

(با اختلافهایی) در حقوق کشورهای ژرمنی و مشخصاً آلمان دیده می‌شود.^۱ به این نحو در نظامهای حقوقی مختلف دارنده وسیله نقلیه لزوماً مالک آن نیست و در مواردی که اختیار و کنترل و انتفاع از وسیله به دیگری واگذار شده یا مال غصب یا سرقت شده، بر عهده کسی است که کنترل و انتفاع وسیله را در دست دارد. با توجه به زمینه‌های موجود در حقوق دیگر کشورها، منظور از دارنده همان نگهدارنده وسیله است و از آنجا که در معمول موارد کنترل، انتفاع و مدیریت وسیله نقلیه در اختیار مالک است، اطلاق عنوان دارنده به مالک ناظر به موارد اغلب است. لذا در مواردی که این اختیارات از مالک سلب و در دست دیگری است، شخص نگهدارنده می‌تواند ریسک وسیله نقلیه را بر عهده داشته باشد.

ولی اصرار بر مفهوم نگهدارنده مال و تفکیک او از مالک ممکن است موجب پیچیده شدن جبران خسارت و مشخصاً پیچیدگی تکلیف خرید بیمه مسئولیت برای وسیله شود. لذا برای رفع این پیچیدگی، در بسیاری از کشورها اصلی ساده بنا گذاشته شده و مالک وسیله نقلیه را مکلف به خرید بیمه مسئولیت نموده است و استثنای مسئولیت و پوشش بیمه‌ای او که به لحاظ از دست دادن کنترل و انتفاع از مال به دیگری منتقل می‌شود به مورد سرقت یا غصب محدود شده است. در حقوق ایران، آقای دکتر کاتوزیان نیز پس از طرح مسئله و نظرات نظامهای حقوقی مختلف، نهایتاً برای اجتناب از پیچیدگی راه‌حل در نظام حقوقی ایران، در مورد انتقال اختیار وسیله نقلیه به این راه‌حل متمایل شده‌اند و تنها در مورد سرقت و غصب، رفع مسئولیت مالک و در نتیجه رفع تکلیف بیمه‌گر را پذیرفته‌اند.^۲ این راه‌حل با آنچه در حقوق ایتالیایی پذیرفته شده انطباق دارد. در واقع مطابق ماده ۲۰۸۱ قانون مدنی ایتالیایی مالک وسیله نقلیه مسئول جبران خسارت شناخته شده مگر اینکه اتومبیل به سرقت رفته باشد. برخی نظامهای حقوقی دیگر نیز برای رفع مشکل تعیین

۱. لعیا جنیدی، همان، ص ۸۵ به بعد.

۲. ناصر کاتوزیان، «مسئولیت خاص دارنده اتومبیل»، در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، ص ۳۲.

مسئول و تکلیف خرید پوشش بیمه به این راه حل متمایل شده اند.^۱

به نظر می رسد راه حل فوق، علی رغم وجود ملاحظات منطقی بسیار در مورد بار نمودن ریسک وسیله نقلیه به نگهدارنده مال و تفکیک آن از مالک، برای رعایت سادگی و رفع مشکلاتی که در صورت قبول مفهوم نگهدارنده می تواند ایجاد شود راه حل مطلوب تری است. تنها استثنای مورد قبول نیز در مورد سرقت یا غصب وسیله نقلیه است که در این صورت مالک وسیله نقلیه تکلیفی به جبران خسارت نخواهد داشت.

قابل ذکر است که مطابق ماده یک قانون، دارنده وسیله نقلیه ممکن است. شخص حقیقی یا حقوقی باشد. بر اساس تفسیر ارائه شده در مورد مفهوم دارنده، مالک وسیله نقلیه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مسئول جبران خسارت وارد به ثالث و مکلف به اخذ بیمه مسئولیت برای وسیله نقلیه خواهد بود. البته چنانچه خرید بیمه مسئولیت توسط شخص دیگری غیر از مالک صورت گیرد، دیگر تکلیفی بر عهده مالک نخواهد بود.

۳. دامنه مسئولیت دارنده وسیله نقلیه و مبنای این مسئولیت

دامنه مسئولیت به نحوی که در قانون بیمه اجباری و اصلاحیه آن آمده با اصول کلی مسئولیت مبتنی بر قواعد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی متفاوت است: در مواردی مطابق اصول کلی مسئولیت مدنی، مسئولیت وجود ندارد در حالی که مطابق این نظام خاص مسئولیت دارنده ایجاد شده و پوشش بیمه مقرر گردیده است. در واقع مطابق اصول کلی مسئولیت مدنی راننده تنها مسئول خساراتی است که در اثر رانندگی یا نگهداری وسیله نقلیه مستقیم به دیگری وارد کرده است. در مواردی خسارت ثالث ناشی از وسیله نقلیه است بدون آنکه ناشی از خطا یا فعل راننده یا دارنده او باشد و خسارت به ایشان مستند باشد. مطابق قواعد قانون مدنی و قانون

مجازات اسلامی چنانچه این دسته از خسارات ناشی از فعل یا خطای شخص معینی نباشد مسئولیتی به بار نمی آورد. در حالی که مطابق قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ و ۱۳۸۷ دارنده مسئول جبران خساراتی است که مستند به وسیله نقلیه موتوری زمینی است. به این نحو مسئولیت، علاوه بر خساراتی که مستند به فعل راننده یا دارنده است، در مواردی که خسارت ناشی از وسیله نقلیه است بدون آنکه مستند به شخص معینی باشد به وجود می آید.

ماده ۱ قانون اصلاح بیمه اجباری ۱۳۸۷ (همچون ماده ۱ قانون ۱۳۴۷)، دارنده وسیله نقلیه را مسئول جبران خساراتی که از حوادث رانندگی یا از محموله آنها به ثالث وارد می شود معرفی می کند بدون آنکه این مسئولیت را موقوف به شرط خاصی نماید. از این ماده بر می آید که قانون ریسک وسیله نقلیه را بر عهده دارنده آن قرار داده است، لذا به محضی که خسارت مستند به وسیله نقلیه باشد، بدون آنکه نیازی به اثبات تقصیر یا بی احتیاطی در رانندگی یا نگهداری باشد، مسئولیت برای دارنده ایجاد می شود.

تبصره ۵ این ماده (همچون تبصره ۱ ماده ۱ قانون ۱۳۴۷) در تشریح مفهوم و دامنه حادثه مد نظر قانون مقرر نموده:

منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. این بخش از قانون نیز مؤید این نظر است که دارنده مسئول جبران خساراتی است که از ناحیه وسیله نقلیه یا محموله آن ایجاد می شود. لذا چنانچه خسارتی از سقوط یا آتش سوزی یا انفجار وسیله نقلیه به ثالث وارد شود، حتی اگر راننده یا دارنده مرتکب هیچ گونه تقصیر و اهمالی نشده و خسارت مستند به فعل آنها نباشد، دارنده وسیله نقلیه مسئول خواهد بود. چه بسا حادثه در اثر آتش سوزی یا انفجار یا حرکت وسیله نقلیه به وجود می آید بدون آنکه دارنده یا راننده تقصیری کرده و نقشی در ایجاد آن داشته باشند. لذا در مواردی ممکن است راننده وسیله نقلیه فاقد مسئولیت باشد ولی دارنده وسیله، و به تبع او بیمه گر، به استناد قانون بیمه اجباری

مسئول جبران خسارت شناخته شوند. به این نحو قانون شخصیتی برای وسیله نقلیه قائل شده و چنانچه به هر علت خسارت ثالث از ناحیه وسیله باشد، حتی اگر شخص راننده یا دارنده نقشی در ایراد خسارت نداشته باشند، ریسک ناشی از وسیله را بر دارنده آن بار نموده و مسئولیت او را به رسمیت شناخته است و به تبع این مسئولیت بیمه گر خسارت وارده را جبران خواهد نمود.

بنابراین از ماده ۱ و تبصره ۵ چنین استنتاج می شود که در مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مبنای ریسک (خطر) پذیرفته شده است و شرط اساسی مسئولیت وجود رابطه سببیت بین وسیله نقلیه و خسارت ثالث است.^۱

آیا این حکم به این معنی است که صرف ارتباط خسارت با وسیله نقلیه برای ایجاد مسئولیت دارنده کفایت می کند و تقصیر راننده به خصوص در مورد تصادف دو یا چند وسیله نقلیه تأثیری بر مسئولیت ندارد؟ در عمل مشاهده می شود که در صورت بروز تصادف تنها وسیله نقلیه ای که راننده آن مقصر بوده مسئولیت جبران خسارت را بر دوش می کشد و تنها بیمه گر این وسیله نقلیه تعهدات بیمه ای را پرداخت می نماید و دیگر بیمه گران تعهدی در این باره ندارند. تبصره ۶ ماده ۱ قانون ۱۳۸۷ نیز به راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه اشاره نموده و او را از عداد زیان دیدگانی که مشمول مقررات این قانون می شوند خارج نموده است.

به نظر می رسد که نقش تقصیر در این قانون در تعیین وسیله نقلیه ای است که موجب ایراد خسارت به ثالث شده است. در واقع، در مواردی که در ایراد خسارت جانی یا مالی چند وسیله نقلیه نقش و تأثیر داشته اند، اثبات تقصیر مشخص می کند که خسارت ناشی از کدامین وسیله نقلیه بوده است: به عنوان مثال در مورد تصادف دو وسیله نقلیه تقصیر یکی از رانندگان (مثلاً انحراف به چپ یا عدم رعایت حق تقدم) مشخص می کند که حادثه ناشی از فعل وسیله نقلیه متخلف بوده و وسیله نقلیه دیگر سبب ایراد خسارت نبوده و خسارت ناشی از فعل او نیست. به این نحو تقصیر

۱. ناصر کاتوزیان، لعیا جنیدی و مجید غمامی: مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، ص ۲۸ به بعد.

تنها برای احراز رابطه سببیت به کار می رود. به نظر در قانون مجازات اسلامی نیز برای تقصیر همین نقش، یعنی تعیین رابطه سببیت، لحاظ شده است. ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد:

هرگاه در اثر برخورد دو سواره وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.

همچنان که ملاحظه می شود در این ماده ملاک مسئولیت، انتساب خسارت به وسیله نقلیه است و در مواردی که تنها یکی از رانندگان مرتکب تقصیر شده باشد خسارت تنها به او منتسب شده و مسئولیت متوجه او خواهد بود.^۱

بدین نحو مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در قانون بیمه اجباری به نظر مبنای ریسک است و به محض اثبات آن که خسارت ناشی از وسیله نقلیه بوده، دارنده و به تبع او بیمه گر، مسئول جبران خسارت خواهد بود. برای احراز رابطه استناد بین وسیله نقلیه و خسارت وارد به ثالث، تقصیر نقش تعیین کننده ای دارد و اثبات تقصیر وسیله نقلیه (به خصوص در مورد تصادم چند وسیله نقلیه) موجب احراز استناد خسارت به وسیله نقلیه مقصر خواهد بود: در اینجا تقصیر به عنوان یکی از ابزار احراز انتساب مد نظر قرار گرفته و به عنوان مبنای مسئولیت و تعدیل کننده

۱. هر چند که در مواد دیگر قانون مجازات اسلامی به این صراحت به نقش تقصیر اشاره نشده است، ولی مراجعه به متون فقهی و منطق حقوقی مشخص می کند که در تمامی مواردی که چند عامل به نحو مباشرت موجب ایراد خسارت شده اند - که تصادفات رانندگی نمونه بارز آنهاست - تقصیر نقش تعیین کننده ای در احراز رابطه سببیت دارد: در مواردی که تنها یکی از عوامل مرتکب تقصیر مؤثر شده اند، حادثه و خسارت تنها به فعل مقصر و وسیله نقلیه او منتسب می گردد. برای تفصیل موضوع مراجعه شود به: مقاله اینجانب تحت عنوان «جایگاه تقصیر و خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران» مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره ۷، ۱۳۸۲.

مبنای ریسک نمی‌باشد.^۱ بنابراین اثبات عدم ارتکاب تقصیر از جانب راننده یا دارنده موجب رفع مسئولیت او نخواهد بود چون ملاک مسئولیت وجود رابطه سببیت بین وسیله نقلیه و خسارت ثالث است و این امر می‌تواند بدون تقصیر راننده یا دارنده نیز احراز شود.

تنها عاملی که می‌تواند رافع مسئولیت دارنده باشد، احراز عدم انتساب خسارت به وسیله نقلیه است. یکی از راههای اثبات عدم انتساب، آن‌چنان که در بالا توضیح داده شد، اثبات تقصیر مؤثر وسیله نقلیه دیگر در حادثه است. راه دیگر اثبات قوه قاهره و فورس‌ماژور می‌باشد. در مواردی که حادثه در اثر قوه قاهره به وجود می‌آید، رابطه علیت بین وسیله نقلیه و حادثه قطع شده و خسارت به قوه قاهره همچون سیل، زلزله و صاعقه منتسب می‌شود.

نکته قابل توجه آنکه فورس‌ماژور تنها در موردی موجب نفی مسئولیت دارنده می‌شود که استناد بین خسارت و وسیله نقلیه قطع شود. در واقع، فورس‌ماژور از طریق قطع رابطه سببیت و استناد - که رکن اساسی مسئولیت است - موجب رفع مسئولیت می‌شود. در موارد قوه قاهره ناشی از حوادثی همچون سیل، زلزله و جنگ هر چند وسیله نقلیه نقشی در ایراد خسارت به ثالث داشته و در صورت عدم حضور وسیله نقلیه در محل سیل یا زلزله یا جنگ احتمالاً خسارت به ثالث وارد نمی‌شد، ولی ارتباط او تنها به صورت شرط تحقق بوده و نقش اساسی در ایراد خسارت نداشته است. لیکن حادثه خارجی علاوه بر داشتن اوصاف عمومی قوه قاهره، نباید مربوط به ساختمان داخلی اتومبیل باشد. پس هرگاه لاستیک ماشینی به هنگام حرکت بترکد و در نتیجه اتومبیل منحرف شود و به دیگری خسارتی وارد آید، دارنده اتومبیل مسئول جبران آن خواهد بود.^۲ در این مورد فورس‌ماژور نسبت به راننده وسیله نقلیه تحقق یافته و ارتباط سببیت بین او و ایراد خسارت را قطع می‌کند،

۱. برای نظرات دیگر مراجعه شود به: مقاله ناصر کاتوزیان در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، ص ۲۸-۳۰.

۲. ناصر کاتوزیان، همان، ص ۴۲.

بدون آنکه رابطه سببیت بین وسیله نقلیه و خسارت قطع شود. در این مورد با توجه به آنکه خسارت ناشی از وسیله نقلیه محسوب می‌شود، دارنده - و به تبع او بیمه‌گر - که خطر و ریسک وسیله را بر عهده دارد، مکلف به جبران خسارت خواهد بود.^۱

ب) استثنای مسئولیت و پوشش بیمه

قانون اصلاح بیمه اجباری ۱۳۸۷ برخی حوادث و نیز ایراد خسارت به برخی افراد را از شمول این قانون خارج کرده است و در این باره اصلاحات وسیعی نسبت به مقررات قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ اعمال نمود. در واقع ماده یک قانون، دارنده وسیله نقلیه را مسئول جبران خساراتی که از حوادث وسایل نقلیه یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود معرفی نموده است. ماده ۲ قانون ۱۳۴۷ عده‌ای را برشمرده که از نظر آن قانون شخص ثالث به آنها اطلاق نمی‌شد و لذا از شمول قانون خارج‌اند. ولی قانون ۱۳۸۷ تمامی این استثنای را کنار گذاشت و در تبصره ۶ خود تنها راننده مسئول حادثه را از شمول شخص ثالث استثنا کرده است. همچنین در ماده ۷ قانون مواردی ذکر شده که در آنها حادثه زیان بار خارج از محدوده مسئولیت این قانون بوده و تحت شمول بیمه قرار نمی‌گیرد. بدین نحو بحث از استثنای مسئولیت و پوشش بیمه را در دو بخش ناظر به افراد (۱)، حوادث و شرایط (۲) مطرح می‌نمایم.

۱. افراد استثنا شده از بیمه مسئولیت وسیله نقلیه

کلیه افرادی که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی یا محمولات آنها متحمل خسارت جانی یا مالی می‌شوند، مطابق اصلاح قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷، ثالث تلقی

۱. این در حالی است که مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی و مشخصاً قانون مجازات اسلامی قطع رابطه سببیت بین فعل راننده و ایراد خسارت موجب نفی ضمان و مسئولیت خواهد بود. تبصره ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می‌نماید: «در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده‌ها باشد، مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود، هیچ گونه ضمانی در بین نیست.»

شده و مقررات این قانون در مورد آنها اجرا می‌شود. تنها راننده مسبب حادثه از دایره این افراد خارج شده است. در واقع مطابق ماده یک قانون، بیمه خسارت مالی و جانی اشخاص ثالث را در بر می‌گیرد و در صورت بروز حادثه از ایشان جبران خسارت می‌نماید. تبصره ۶ ماده یک نیز در تعریف شخص ثالث مقرر داشته:

منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه. قانون تمامی کسانی را که در اثر حادثه وسیله نقلیه خسارت می‌بینند از بیمه موضوع قانون منتفع ساخته و تمامی این افراد می‌توانند خسارت وارد بر خود را در حدود قانون و قرارداد بیمه به نحوی که بعداً توضیح داده خواهد شد دریافت نمایند. تنها استثنا راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه است. این استثنا کاملاً منطقی و منطبق بر اصول حقوقی و ماهیت بیمه مسئولیت است. در واقع، بیمه مسئولیت در مقام جبران خسارتی است که از ناحیه مسئول به دیگران وارد می‌شود و توجهی به خسارات وارده به خود شخص مسئول حادثه و کسی که سبب بروز خسارت شده ندارد. لذا راننده وسیله نقلیه‌ای که موجب بروز حادثه شده است و مطابق اصول مسئولیت مدنی مسئول خسارت است نمی‌تواند از پوشش بیمه مسئولیت استفاده کند.

تبصره ۶ ماده یک جایگزین ماده ۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ شده و بسیاری از افرادی را که بدون دلیل قانع‌کننده‌ای مطابق آن قانون ثالث تلقی نشده و از منافع بیمه بهره‌مند نمی‌شدند، به عنوان ثالث به رسمیت شناخت. به این نحو می‌توان اصلاح اخیر را بسیار مطلوب و گامی مؤثر در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان دانست. ماده ۲ قانون ۱۳۴۷ مقرر می‌داشت:

کلیه اشخاص ... از لحاظ این قانون ثالث تلقی می‌شوند به استثنای اشخاص زیر:
الف) بیمه‌گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه، ب) کارکنان بیمه‌گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه، ج) همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یا بیمه‌گذار مسئول حادثه باشد.

به این استثنای قانون ۱۳۴۷ ایرادات متعدد حقوقی و منطقی وارد بود^۱ که اصلاحیه قانون این ایرادات را رفع کرده است.

بیمه تکمیلی سرنشین برای پوشش استثنای شخص ثالث

امکان پوشش بیمه‌ای استثنا شخص ثالث قانون ۱۳۸۷، همچون استثنای متعدد قانون ۱۳۴۷، از طریق خرید بیمه سرنشین که به صورت بیمه تکمیلی شخص ثالث ارائه می‌گردد، وجود دارد. با خرید بیمه سرنشین بیمه‌گر متعهد می‌شود که علاوه بر اشخاص ثالث، چنانچه موارد استثنا شده اشخاص ثالث (یعنی راننده مسبب حادثه مطابق قانون ۱۳۸۷ و افراد استثنا شده در ماده ۲ قانون ۱۳۴۷) نیز در اثر حادثه وسیله نقلیه متحمل خسارت جانی شوند تا سقف توافق شده در بیمه‌نامه از ایشان جبران خسارت نماید.

در مورد ماهیت بیمه سرنشین و موارد پوشش و دایره تعهدات بیمه‌ای در این باره سؤالاتی وجود دارد. در خصوص ماهیت باید مشخص شود که آیا طبیعت آن از نوع بیمه مسئولیت است و یا از نوع بیمه اشخاص و حوادث؟ فایده عملی این بحث در این مورد است که چنانچه ماهیت این بیمه از نوع بیمه مسئولیت باشد، زیان‌دیده نمی‌تواند هم از مزایای مسئولیت شخص ثالث استفاده کند و هم از مزایای بیمه سرنشین. ولی در موردی که ماهیت بیمه از نوع بیمه اشخاص باشد، منطقاً منعی برای جمع استفاده از بیمه مسئولیت شخص ثالث و بیمه اشخاص برای افراد مشمول این بیمه به نظر نمی‌رسد و چنانچه شرط مخالفی در بیمه نشده باشد، زیان‌دیده مشمول بیمه سرنشین باید بتواند از یک طرف خسارت جانی را تحت عنوان مسئولیت مدنی و به تبع آن بیمه شخص ثالث مربوطه اخذ نماید و از طرف دیگر تحت عنوان بیمه سرنشین مبلغ مورد تعهد بیمه‌ای را دریافت کند. منطق این حکم را

۱. این ایرادات در چاپهای قبلی همین کتاب به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است و برای مطالعه می‌توان به آن مراجعه کرد. ولی به لحاظ منتفی شدن این ایرادات در زمان حاکمیت قانون ۱۳۸۷ نیازی به تکرار این موضوعات دیده نشد.

باید در مباحث قبلی در مورد امکان جمع دریافت خسارت از مسئول حادثه و از بیمه اشخاص و عدم منع این جمع در مورد خسارات جانی و بیمه اشخاص جستجو کرد.^۱ برای جلوگیری از امکان مراجعه سرنشینان و دریافت چند باره خسارت جانی، در بسیاری از شرایط عمومی قراردادهای بیمه‌نامه شخص ثالث و سرنشین شروط خاصی قید شده است. به عنوان مثال در شرایط بیمه‌نامه‌های تحت حاکمیت قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ صادره از سوی شرکت بیمه ایران قید شده بود:

۳. حداکثر تعهد سرنشین برای هر نفر به میزان مندرج در متن گواهی بیمه و اختصاص دارد به:

- ۳/۱. استثنائات موضوع بندهای الف و ج ماده دوم قانون بیمه شخص ثالث،
- ۳/۲. عندالاقضا جبران تفاوت تعهدات خسارت بدنی بیمه‌نامه شخص ثالث با مبلغ مندرج در رأی دادگاه.

بدین نحو با توجه به اختصاص تعهدات بیمه سرنشین به دو مورد فوق، در مواردی که سرنشین وسیله نقلیه مشمول حادثه از مستثنیات اشخاص ثالث محسوب نمی‌شد، مطابق بند یک، تحت پوشش بیمه سرنشین قرار نمی‌گرفت و یا حداکثر در مورد اشخاص ثالث این بیمه، مطابق بند ۲، چنانچه بیمه شخص ثالث سقف تعهدی کمتر از میزان خسارت تعیین شده در رأی دادگاه داشت به عنوان بیمه تکمیلی برای پرداخت مبلغ اضافه قابل استفاده بود.

همچنین در شرایط عمومی بیمه‌نامه شخص ثالث و سرنشین سال ۱۳۸۸ شرکت بیمه ایران که تحت حکومت قانون اصلاحی ۱۳۷۸ قرار دارد در این خصوص آمده است:

۳. حداکثر تعهد سرنشین به میزان مندرج در متن گواهی بیمه‌نامه صرفاً برای راننده مسبب حادثه اختصاص دارد.

نتیجه این شرط مشابه شرط در بیمه‌نامه سابق است و مانع استفاده سرنشینان از دریافت دوبار خسارت جانی خواهد شد.

۱. مراجعه شود به بحث جانشینی بیمه‌گر در رجوع به ثالث در بیمه اموال، همین کتاب.

ولی در مواردی که این شروط قراردادی وجود نداشت، مطابق اصول، سرنشین مشمول عنوان شخص ثالث (یعنی افرادی که مشمول استثنای قانونی ماده ۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ نمی‌شدند) می‌توانست هم از پوشش شخص ثالث و هم از پوشش بیمه سرنشین بهره‌مند شود چون به نحو منطقی هم شامل عنوان شخص ثالث می‌شدند و هم مشمول عنوان سرنشین وسیله نقلیه.

۲. حوادث و شرایط استثنا شده

ماده ۷ قانون اصلاحی بیمه اجباری ۱۳۸۷، چهار مورد را از شمول بیمه موضوع قانون خارج نموده است. هر چند که قانون تنها به خروج موضوعات از بیمه اشاره نموده ولی منطقی آن است که این موارد از شمول قانون بیمه اجباری و مسئولیت مطابق ماده یک خارج است که به تبع آن از شمول بیمه مسئولیت خارج می‌شود.

مطابق ماده ۷. موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

۱. خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه؛
 ۲. خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه؛
 ۳. خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو؛
 ۴. خسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت جرایم.
- این ماده قانونی جایگزین ماده ۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ شده است. در قانون ۱۳۴۷، ۶ مورد از شمول بیمه (و به استدلال مشابه از قانون) استثنا شده بود ولی در قانون فعلی دو مورد حذف شده است. در بادی امر منطقی به نظر می‌رسد که با حذف موارد قانون ۱۳۴۷، قانون‌گذار در نظر داشته که موارد قبلی در زمان حاکمیت قانون جدید تحت پوشش بیمه قرار گیرد. ولی در صحت این فرض تردید جدی وجود دارد. برای روشن شدن موضوع لازم است دو متن قانونی با هم مقایسه شود و موارد تردید و نکات این استثنا استخراج شود. مطابق ماده ۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷:

ماده ۴. موارد ذیل از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

۱. خسارات ناشی از فورس‌ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله؛
۲. خسارات وارد به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه؛
۳. خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو؛

۴. خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی؛

۵. خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرایم؛

۶. خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می افتد مگر اینکه توافقی بین بیمه گر و بیمه گذار در این موضوع شده باشد.

از مقایسه مفاد دو ماده مشخص می شود که قانون گذار ۱۳۸۷ خسارت ناشی از فورس ماژور، خسارت وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه و به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی و نهایتاً خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می افتد را از عداد استثنای قانون و پوشش بیمه شخص ثالث خارج نموده است. ولی آیا این حذف هوشمندانه صورت گرفته و بدان معناست که من بعد موارد مذکور تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می گیرد؟ یا ناشی از سهو و عدم آشنایی کافی قانون گذار با مباحث بیمه ای بوده و لذا باید در مورد پوشش یا عدم پوشش این موارد با مراجعه به منطق و اصول حقوقی، حکم موضوع را استخراج کرد؟ در ادامه به بررسی موارد استثنای تصریح شده و حکم موارد استثنای حذف شده می پردازیم.

آیا خسارات ناشی از فورس ماژور از مستثنیات حوادث موضوع بیمه تلقی می شود؟

بند ۱ ماده ۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ فورس ماژور را به صراحت از شمول بیمه موضوع این قانون خارج کرده بود. مطابق این ماده:

موارد ذیل از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

۱. خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله.

در قانون اصلاحی بیمه اجباری ۱۳۴۷ مفاد حکم مذکور حذف شده و قانون گذار در هیچ یک از مواد و مصرحات قانونی فورس ماژور را از موارد معافیت مسئولیت دارنده یا راننده محسوب ننموده است. علی رغم حذف تصریح بند ۱ ماده ۴ در اصلاح قانون، نمی توان این حذف را قرینه ای بر خواست قانون گذار برای شناخت مسئولیت دارنده و به تبع او بیمه گر به پرداخت خسارت ناشی از حادثه دانست، و در هر حال بنا بر منطق حقوقی موارد فورس ماژوری که در اثر آن خسارت مستند به وسیله نقلیه نمی شود از دایره شمول مسئولیت و بیمه مسئولیت

شخص ثالث خارج است. در واقع، در مواردی که خسارت ناشی از فورس ماژور باشد و مستند به وسیله نقلیه نشود، مشمول ماده ۱ قانون ۱۳۸۷ نخواهد بود چون به تصریح ماده یک قانون، دارنده و بیمه گر مسئول جبران خساراتی هستند که در اثر حوادث وسیله نقلیه زمینی به ثالث وارد می شود. مشخصاً در مواردی که خسارت ناشی از فورس ماژور باشد، خسارت ثالث ناشی از حادثه وسیله نقلیه تلقی نشده بلکه ناشی از فورس ماژور خواهد بود. به این نحو حادثه و خسارت ناشی از آن قوه قاهره خسارت ناشی از وسیله نقلیه نیست و اساساً مشمول ماده یک قانون و حوادث تحت شمول این قانون نخواهد بود. به این نحو بند اول ماده ۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به حق این مورد را از موارد استثنای شمول بیمه برشمرده بود. حکم این ماده توضیحی و تأکیدی بر آنچه از منطق حقوقی ایجاب می کند بوده است. به همین علت حتی در غیاب این تصریح قانونی، منطقاً خسارت ناشی از قوه قاهره ای که موجب عدم انتساب حادثه و خسارت به وسیله نقلیه می شود از عداد موضوعات این قانون خارج بوده است. بر همین اساس حتی در قانون اصلاحی ۱۳۸۷ که استثنای خسارت ناشی از فورس ماژور از تصریحات قانونی حذف شده است، حکم استثنای مذکور با تکیه بر منطق و اصول حقوقی همچنان پابرجاست.

البته بنا بر توضیحات قبلی چنانچه خسارت مستند به وسیله نقلیه بشود، حتی اگر حادثه نسبت به راننده و دارنده فورس ماژور محسوب شود، خسارت مربوطه از شمول این قانون استثنا نیست و تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

حذف استثنای خسارت وارد به متصرف غیر قانونی وسیله نقلیه و راننده فاقد گواهینامه

قانون اصلاح بیمه اجباری ۱۳۸۷ علاوه بر بند ۱ راجع به فورس ماژور، بند ۴ ماده ۴ قانون ۱۳۴۷ را که خسارات وارد بر متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی را از شمول قانون استثنا کرده بود، از عداد استثناها حذف نمود. آیا این حذف بدین معناست که موارد مذکور تحت پوشش بیمه قرار دارد؟ یا همچون مورد فورس ماژور سهو قانون گذار است و همواره باید مستثنی تلقی شود؟

به نظر می‌رسد یکی از مناسب‌ترین موارد اصلاحات قانونی، حذف استثنای بند ۴ ماده ۴ قانون ۱۳۴۷ بوده است و باید از این عمل قانون‌گذار استقبال نمود. مشکل استثنای بند ۴ این بود که در مواردی که خسارت به متصرف غیر قانونی یا راننده فاقد گواهینامه وارد می‌شد، و حادثه متناسب به این متصرف و راننده نباشند، مطابق اصول مسئولیت مدنی راننده وسیله نقلیه مقابل (مسبب حادثه) مسئول جبران خسارت شناخته می‌شد و لذا مکلف به جبران خسارت بود. ولی به علت استثنای مذکور در بند ۴ شرکت‌های بیمه مورد را از مصادیق استثنای پوشش بیمه شخص ثالث تلقی نموده و از پوشش مسئولیت خودداری می‌کردند! مثلاً در تصادف اتومبیل با موتورسیکلت چنانچه راننده اتومبیل مطابق قانون مجازات اسلامی مقصر و مسئول شناخته می‌شد مکلف بود دیه راننده موتورسیکلت را پرداخت کند هر چند که قربانی متصرف غیر قانونی موتور یا فاقد گواهینامه بود. ولی شرکت‌های بیمه بر اساس بند ۴ ماده ۴ از پوشش بیمه مسئولیت به نفع راننده اتومبیل خودداری می‌کردند و بدین وسیله نه راننده موتورسیکلت بلکه راننده اتومبیل را مجازات می‌کردند!

این مشکل از مدت‌ها پیش به عنوان معضلی قانونی مطرح شده بود و بر همین اساس توافقی بین شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران صورت گرفته بود که مطابق آن شرکت‌های بیمه استثنای بند ۴ را اعمال نمی‌کردند و مبلغی برای پوشش این استثنا در حق بیمه منظور می‌نمودند. این امر معمولاً در بیمه‌نامه صادره نیز به انحای مختلفی ذکر می‌شد.^۱

قانون‌گذار با حذف این استثنا این مشکل را حل نمود و قائله‌ای را پایان داد.

۱. این امر در بیمه‌نامه‌های مختلف به صور مختلفی درج می‌شد. نمونه بارز آن در بیمه‌نامه صادره از شرکت بیمه ایران است که در آن قید شده که استثنای بند ۴ ماده ۴ توسط بیمه‌گذار خریداری شده است. در بیمه‌نامه شرکت بیمه دانا به عنوان شرایط عقد آمده است: در صورتی که بیمه‌گذار علاوه بر پوشش‌های بیمه شخص ثالث اجباری، پوشش بیمه مازاد اختیاری نیز اخذ نموده و یا نسبت به پرداخت ۱۰٪ حق بیمه اضافی پوشش شخص ثالث اجباری اقدام نماید، زیانهای بدنی ناشی از استثنای بند ب ماده ۲ و همچنین زیانهای بدنی و مالی مربوط به موارد مندرج در بند ۴ ماده ۴ قانون بیمه شخص ثالث تحت پوشش خواهد بود.

خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه

این استثنا در قانون اصلاحی ۱۳۸۷ اضافه شده است و مضمون روشنی دارد. به نظر هیچ نیازی به این تصریح در قانون جدید نبود و هیچ نکته جدیدی را به استثنای قانون ۱۳۴۷ نیفزوده و لذا تصریحی زاید است. در واقع، با تعریفی که از خسارت جانی و مالی موضوع این قانون در ماده یک و تبصره آن شده، مشخص است که موضوع قانون و پوشش بیمه مربوط تنها شامل خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث وسیله نقلیه است و نه خسارات وارد بر وسیله نقلیه. همچنین بحث این قانون مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه و پوشش بیمه‌ای این مسئولیت است و لذا خسارات وارد بر خود وسیله نقلیه متعلق به دارندگان از شمول دایره مسئولیت خارج خواهد بود.

خسارات وارد به محمولات وسایل نقلیه

در استثنای «خسارات وارد به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه» که در قانون ۱۳۴۷ و ۱۳۸۷ یکسان است، قانون‌گذار خواسته است دامنه قانون را به خسارات که در اثر حادثه وسیله نقلیه یا محمولات آنها به ثالث وارد می‌شود محدود نماید و دامنه این مسئولیت را به خود محموله خسارت دیده گسترش ندهد. در واقع، در مواردی که دارندگان وسیله نقلیه طی قراردادی تعهد کرده که کالا و محموله‌ای را جابه‌جا کند، چنانچه به محموله و کالا خسارتی وارد شود، مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت متصدیان حمل و نقل، مکلف به جبران خسارت صاحب کالا خواهد بود. ولی مطابق قانون ایران - و بسیاری از دیگر نظامهای حقوقی - این مسئولیت از شمول قانون راجع به حوادث رانندگی خارج است و مشمول احکام ویژه مسئولیت متصدیان حمل و نقل می‌شود. در حقوق ایران این موضوع به خصوص در مواد ۳۷۷ لغایت ۳۹۴ قانون تجارت تشریح شده است. فلسفه وجودی و اهداف و حمایت‌هایی که در مقررات راجع به تصادفات رانندگی مد نظر قانون‌گذار است کاملاً از زمینه مسئولیت متصدیان حمل و نقل متفاوت است: در تصادفات حمایت هر چه بیشتر از اشخاص

ثالثی که قربانی حادثه بوده‌اند مد نظر قرار دارد و ملاحظات عمدتاً حمایت اجتماعی و انسانی است، در حالی که در مورد مسئولیت و تکالیف متصدیان حمل و نقل عمدتاً ملاحظات تجاری و مقتضیات فعالیت متصدیان حمل و نقل و منافع صاحبان کالا مورد توجه قرار دارد. لذا در این شرایط منطقی است که قواعد حاکم بر مسئولیت ناظر بر خسارات وارد به محمولات، از یک طرف، و خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه و محمولات آنها به افراد ثالث، از طرف دیگر، متفاوت باشد و به حق پوشش خسارات وارد به این محمولات از شمول قانون راجع به تصادفات رانندگی خارج باشد. همچنین در مواردی که محموله متعلق به خود دارنده وسیله نقلیه بوده بحث از مسئولیت دارنده و در نتیجه پوشش بیمه مسئولیت منتفی خواهد بود.

خسارات ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

استثنای بند ۳ راجع به «خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو» ناظر به استثنای کلی احکام ویژه مسئولیت ناشی از حوادث اتمی است. از آنجا که در مورد حوادث و تشعشعات اتمی و رادیواکتیو ناشی از آن قواعد خاصی مقرر شده و معاهدات بین المللی با احکام ویژه پیش‌بینی شده است، قانون بیمه اجباری خساراتی را که در ضمن حمل مواد اتمی و رادیواکتیوی ممکن است وارد شود، از دایره این قانون استثناء نموده است. در واقع، در مواد ۱ تا ۴ معاهده پاریس ۲۹ ژوئیه ۱۹۶۰ آمده که بهره‌برداران از تأسیسات اتمی مسئول جبران خسارتی هستند که از حوادث و تشعشعات اتمی ایجاد می‌شود، خواه این حادثه ناشی از تأسیسات اتمی باشد یا از حمل و نقل مواد اتمی و رادیواکتیو ایجاد شود.^۱

لذا استثنای خسارات ناشی از تشعشعات و حوادث اتمی، ناشی از وجود مقررات و قواعد خاص بین المللی در این باره است و قانون‌گذار با توجه به وجود این مقررات نیازی به ورود این مقوله در حوادث رانندگی ننموده است. بهره‌برداران از این تأسیسات و امکانات نیز برای پوشش ریسک مسئولیت باید بیمه خاصی خریداری نمایند، که با پوشش بیمه مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه کاملاً متفاوت است.

1. Convention de Paris 29 juillet 1960, art. 4.

محکومیت جزایی و پرداخت جرایم

استثنا بودن محکومیت‌های جزایی و پرداخت جرایم مالی از شمول عقد بیمه، جزو اصول اولیه بیمه به شمار می‌رود و قانون‌گذار با آوردن این امر در عداد استثنای بیمه مشمول قانون بیمه اجباری شخص ثالث تنها تذکر و تأکیدی بر این امر نموده است. این استثنا در پی تصویب قانون مجازات اسلامی سالها موجب سوء تفاهم و مشکلات عدیده‌ای در نظام بیمه شخص ثالث شد. در واقع، در پی تصویب قانون دیات در سال ۱۳۶۲، مقرر گردید شخصی که به غیر عمد خسارت جانی به دیگری وارد کند مکلف به پرداخت دیه در حق وی یا خانواده‌اش خواهد بود. قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه را صریحاً جزو مجازات‌ها برشمرد. مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی:

مجازات‌های مقرر در این قانون پنج قسم است:

۱. حدود؛
۲. قصاص؛
۳. دیات؛
۴. تعزیرات؛
۵. مجازات‌های بازدارنده.

ماده ۱۵ همان قانون در تعریف دیه مقرر می‌دارد:

دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

با توجه به مقررات فوق که دیه را نوعی مجازات معرفی نمود، این سؤال مطرح گردید که آیا می‌توان دیه را تحت پوشش بیمه قرار داد؟ و مشخصاً در مورد بیمه دارنده وسیله نقلیه مسئولیت وی به پرداخت دیه را از طریق بیمه تأمین نمود؟ و یا دیه به لحاظ وجهه کیفری خود مطابق اصول حقوق بیمه و، مشخصاً در این زمینه، مطابق بند ۵ ماده ۴ قانون ۱۳۴۷ (بند ۴ قانون ۱۳۸۷) نمی‌تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد؟ این بحث مدتها در محافل بیمه‌ای ایران مطرح بوده و قابلیت پوشش بیمه به لحاظ جنبه جزایی آن مورد تردید بود. ولی آنچه نهایتاً و به حق مورد پذیرش قرار گرفت، امکان پوشش بیمه‌ای دیه بود. این امر در مصوبات متعددی از شورای عالی

بیمه در مورد پوشش دیه به وسیله بیمه مسئولیت وسایل نقلیه و مشخصاً آیین نامه شماره ۳۲ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۵، آیین نامه شماره ۳۵ و ۳۵-۱ و ۳۵-۲ سال ۱۳۷۵ و مصوبه هیئت دولت مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۱ تصریح شد. همچنین در بیمه نامه های دیگری شورای عالی بیمه امکان پوشش مسئولیت بیمه گذار به پرداخت دیه را مقرر نموده است. بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان موضوع آیین نامه شماره ۳۷ شورای عالی بیمه مورخ ۱۳۷۷/۶/۲۱، در بند ۵/۱/۱ ماده ۵ شرایط عمومی به این نکته اشاره نموده است. نهایتاً قانون گذار اسلامی نیز در قانون اصلاح بیمه اجباری ۱۳۸۷ به پوشش دیه توسط بیمه تصریح کرد و همچنان که خواهد آمد حتی از بیمه برای رفع مشکلاتی که در مورد پرداخت خسارت جانی در جامعه مطرح بود (مشخصاً دیه زن مسلمان و دیه غیر مسلمان) استفاده نمود.

به این ترتیب علی رغم اختلاف نظر حقوقدانان در مورد طبیعت کیفری یا مدنی دیه^۱، از نظر بیمه، دیه جبران خسارت جانی زیان دیده محسوب شده و به همین علت قابل تأمین و پوشش بیمه ای است.

در مورد استثنای خسارت ناشی از محکومیت جزایی یا جرایم، در پی بروز حادثه وسایل نقلیه و ایراد خسارت به ثالث، بیمه گذار ممکن است علاوه بر پرداخت

۱. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، ص ۶۵ و بعد؛ محمد حسن مرعشی، «دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم»، مجله قضائی و حقوقی دادگستری، ۱۳۷۰، ش ۱، ص ۹ و بعد؛ اکرمی ابرقویی، احمد، مطالعه تطبیقی مسئولین پرداخت دیه در حقوق موضوعه، فقه امامیه و فقه عامه. کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم شناسی). دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم. به راهنمایی: حسن، مرعشی، ۱۳۷۸؛ طاهرخانی، خیرالله، مطالعه تطبیقی ضرر و زیان مازاد بر دیه شرعی در فقه و حقوق موضوعه. کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم شناسی). دانشگاه تهران، دانشکده. به راهنمایی: جعفر کوشا، ۱۳۷۸؛ بهرامی، فرهاد، بررسی خسارات زاید بر دیه، کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم شناسی). دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. به راهنمایی: محمد آشوری، ۱۳۷۶-۱۳۷۷. اسدالله زاده تنسوان، هادی؛ دیه و خسارات مازاد بر آن با نگرش بر قوانین و رویه قضایی. کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم شناسی). دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، به راهنمایی: رضا نوربها، ۱۳۷۵.

دیه به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شود. در فصل بیست و نهم قانون مجازات اسلامی - تعزیرات، مواد ۷۱۴ به بعد، قانون گذار تحت عنوان جرایم ناشی از تخلفات رانندگی علاوه بر پرداخت دیه مجازاتهایی را نیز برای راننده متخلف و بی احتیاط پیش بینی کرده است. علی رغم آنکه این مجازاتها از نوع حبس است، ولی دادگاهها معمولاً این مجازات را به پرداخت جریمه نقدی تبدیل می کنند. مشخصاً این مجازات با توجه به جنبه صرفاً کیفری مشمول منع بیمه ای شده و مطابق استثنای بند ۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ از شمول بیمه خارج است.

حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می افتد

حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می افتد قبلاً بر اساس بند ۶ ماده ۴ استثنا شده بود ولی در قانون اصلاحی ۱۳۸۷ ماده ۹ به این استثنا اختصاص یافته است. مطابق ماده ۹:

پوششهای بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می باشد مگر آن که در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

طبیعتاً قوانین ایران در محدوده های جغرافیایی کشور معتبر بوده و لازم الاجراست و در خارج از ایران قوانین مسئولیت مدنی کشور محل حادثه حاکم خواهد بود. ولی علی رغم این حکم مسلم، استثنای مذکور ناظر به بیمه مسئولیت مدنی است و علی الاصول پوشش مسئولیت دارنده وسیله نقلیه را تنها در مرزهای کشور بر عهده می گیرد. لذا چنانچه وسیله نقلیه از مرزهای ایران خارج شود، در صورت بروز حادثه در خارج از کشور، فاقد پوشش بیمه مسئولیت مدنی خواهد بود. ولی این حکم که در مورد معمول وسایل نقلیه بدون مشکل اعمال می گردد، پوشش مناسبی را برای وسایل نقلیه ای که به خارج از کشور سفر می کنند ارائه نمی نماید. به همین دلیل، قانون امکان خرید پوشش بیمه برای خارج از ایران را نیز پیش بینی کرده است که طرفین بیمه می توانند به نحو دیگری توافق نمایند، یعنی امکان خرید بیمه برای هنگام سفر به خارج از ایران نیز فراهم است. عملاً نیز برای وسایل نقلیه ای که

مرتب یا به طور اتفاقی به خارج از ایران سفر می کنند، بیمه های پیش بینی شده که مطابق آنها مسئولیت دارنده یا راننده وسیله نقلیه در طول سفر و اقامت در خارج از کشور پوشش بیمه داده شده است.

ج) نظام خاص جبران خسارت بدنی قانون ۱۳۸۷

برجستگی عمده قانون ۱۳۸۷ در تسهیلات و تمهیداتی است که برای جبران خسارت جانی قربانیان حوادث رانندگی پیش بینی کرده و بسیاری از مشکلات و نواقص حقوقی ایران در مورد جبران خسارت جانی را در بخش حوادث رانندگی که اصلی ترین علت بروز خسارات جانی کشور است به خوبی رفع نموده است. این برجستگی سبب شده که نواقص و ایرادات عدیده قانون که بیشتر ناظر بر نحوه قانون نویسی و منطق حقوقی است (که برخی از آنها به اقتضا توضیح داده شد) در سایه قرار گیرد و در مجموع پیشرفت بزرگی در نظام حقوقی تصادفات رانندگی تلقی گردد که با استفاده از ابزار بیمه ای مشکلات حقوق مسئولیت و نظام جبران خسارت را حل کرده است.

نظام خاص جبران خسارت جانی مبتنی بر قانون ۱۳۸۷ از چند جنبه قابل بررسی است: ۱) میزان خسارت پرداختی توسط بیمه گر؛ ۲) نظام پرداخت خسارات توسط بیمه گر و نقش او در جبران خسارت؛ ۳) جایگاه و تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی.

۱. میزان خسارت پرداختی به قربانیان حوادث رانندگی توسط بیمه گر

در پی تصویب قانون مجازات اسلامی مشکلات و ابهامات متعددی در مورد نظام جبران خسارت جانی در حقوق ایران به وجود آمد. بر اساس این قانون خسارت جانی قابل پرداخت به اقتضای جنسیت و مذهب قربانیان متفاوت اعلام شد و به همین دلیل نظام حقوقی ایران با تردیدها و انتقاداتی روبه رو شده است و در مواردی مجبور شده که برای هماهنگ نمودن خود با اقتضائات و انتظارات روز جامعه

تغییراتی را انجام دهد. در واقع، مطابق قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن یا جراحات وارد بر وی اگر از ثلث دیه تجاوز کند نصف دیه مرد تعیین شده است. از طرف دیگر دیه غیر مسلمان نیز بسیار کمتر از دیه مسلمان منظور می شود. مسئله تفاوت دیه مسلمان و غیر مسلمان، با توجه به صلاح دیدها و اخذ فتوای فقهی و دستور ریاست قوه قضاییه، یکسان اعلام شد و بدین وسیله مشکلات مطروحه رفع گردید ولی تا به حال اصلاح و تمهیدی در مورد دیه زن مسلمان انجام نشده بود.

قانون اصلاح بیمه اجباری ۱۳۸۷ بدون ورود به مباحث حقوقی مسئولیت مدنی و مجازات اسلامی، با استفاده از منطق و تسهیلات بیمه، این نقیصه را برطرف کرده و تصریح نموده که خسارات جانی ناشی از تصادفات رانندگی صرف نظر از جنسیت و دین زیان دیده به میزان دیه مرد مسلمان پرداخت می شود. ماده ۴ و تبصره ۲ ذیل آن در این باره مقرر می دارند:

ماده ۴. حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام ... خواهد بود.
... تبصره ۲: بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی، به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد.

به این نحو قانون بدون دخل و تصرف در مسئولیت زیان زننده و میزان دیه ای که وی مکلف است به زیان دیده پرداخت نماید، موضوع را از باب خرید بیمه توسط بیمه گذار و بر مبنای توافقات بیمه ای حل و فصل نموده است و لذا اصولاً وارد ملاحظات فقهی نشده است. بر همین اساس قانون مقرر داشته که این تکلیف بیمه گر و روابط بیمه ای ربطی به حکم قضایی راجع به میزان دیه ندارد و لذا صرف نظر از میزان دیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی، بیمه گر مکلف است تا سقف دیه کامل، از باب توافقات قراردادی بیمه حوادث، و نه از باب پوشش مسئولیت مسبب حادثه، مبالغ مازاد را پرداخت نماید.

مشکل و ابهام دیگری که در پی تصویب قانون مجازات اسلامی دیات در نظام مسئولیت ناشی از خسارات جانی ایجاد شده و همواره مطرح است، تردید در مورد قابلیت جبران هزینه درمان و خسارات از کارافتادگی است که در پی تحمل خسارت بدنی متوجه زیان دیده می‌شود. موضع نظام حقوقی ایران در این باره کاملاً مبهم و نامشخص است و اختلافات شدیدی در مورد قابلیت یا عدم قابلیت این خسارات علاوه یا مازاد بر دیه در حقوق وجود دارد و آراء ضد و نقیض بسیاری از سوی محاکم و مراجع قضایی مختلف صادر شده و حتی فتاوی علما در این باره اختلاف شدید دارند.^۱

به نظر، قانون اصلاح بیمه اجباری ۱۳۸۷ این معضل را در بخش خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه به نحو مطلوبی حل کرده باشد. مطابق تبصره ۳ ماده یک قانون:

منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزئی یا کلی، موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.

قانون گذار همچون مورد قبل، بدون ورود به حکم حقوقی و فقهی موضوع، مسئله را با تکیه بر روابط و تعهدات قراردادی بیمه حل نموده است. حکم قانون در خصوص تکلیف جبران خسارت بدنی شامل دیه و ارش، دیه فوت و همچنین هزینه درمان صریح و روشن است. ولی در مورد خسارت از کارافتادگی دو تفسیر قانونی با آثار کاملاً متفاوت متصور است. در تفسیری، نظر قانون گذار از خسارت ناشی از کارافتادگی، خسارات مادی است که ثالث در پی ایراد خسارات بدنی به علت عدم

۱. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، التزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، ص ۶۵ و بعد؛ محمدحسن مرعشی، «دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم»، مجله قضائی و حقوقی دادگستری، ۱۳۷۰، ش ۱، ص ۹ و بعد؛ در مورد نظر محاکم و فقها، مراجعه شود به: جمع آوری آراء و نظرات در مجموعه دیدگاههای قضائی قضات دادگستری استان تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸، پاورقی صفحات ۶۶ تا ۶۸.

توانایی انجام کار و لذا عدم کسب درآمد در مدت از کارافتادگی (اعم از آنکه کلی باشد یا جزئی، دائم باشد یا موقت) متحمل می‌شود. این خسارت مفهومی کاملاً مجزای از خسارات بدنی دارد و از جنس خسارات مالی است. بر این اساس قانون گذار خواسته است که علاوه بر جبران خسارت بدنی که در قالب پرداخت دیه یا ارش صورت می‌گیرد، خسارات مادی ناشی از خسارت بدنی را که شامل خسارت عدم کسب درآمد و هزینه درمان است را نیز تحت پوشش مسئولیت و بیمه قرار دهد. بر اساس این تفسیر ابعاد مختلف خسارات ناشی از حوادث رانندگی به نحو کامل پوشش داده می‌شود و از زیان دیده به مطلوب ترین نحوی جبران خسارت می‌شود.

ولی تفسیر دیگری از قانون راجع به از کارافتادگی متصور است. از ظاهر عبارت قانون چنین بر می‌آید که قانون گذار از کارافتادگی را در زمره دیگر مصادیق صدمات جانی (صدمه، شکستگی، نقص عضو یا فوت) آورده است که مشخصه تمامی آنها لزوم پرداخت دیه یا ارش است. بر این اساس منظور قانون گذار از ذکر از کارافتادگی، نوعی خسارت بدنی و غیرمالی است و نظر به خسارات مادی راجع به عدم کسب درآمد ناشی از خسارت بدنی نداشته است و لذا مسئولیت و پوشش بیمه‌ای راجع به جبران خسارت مالی عدم کسب درآمد ناشی از خسارت بدنی را مقرر ننموده است.

در ادبیات حقوقی و آراء دیوان عالی کشور و دیگر مراجع عالی قضایی هر دو برداشت از اصطلاح از کارافتادگی مشاهده می‌شود و همین اختلاف برداشت منشأ تردید نسبت به منظور قانون گذار در این قانون است. بدین نحو بنا بر تفسیر اول و لحاظ اصطلاح از کارافتادگی به عنوان خسارت مادی عدم کسب درآمد ناشی از خسارت بدنی، قانون گذار ابعاد مختلف خسارات مالی و غیرمالی ناشی از حوادث رانندگی را لحاظ نموده و دارنده و بیمه گر را مکلف به جبران تمامی این خسارات نموده است. در تفسیر دیگر و لحاظ از کارافتادگی به عنوان یکی از جلوه‌های خسارت بدنی، قانون گذار حکم خاصی در مورد خسارت مادی

عدم کسب درآمد ناشی از خسارت بدنی مقرر نداشته و لذا حکم این موضوع همچون دیگر بخشهای مسئولیت مدنی حقوق ایران، همواره در حاله‌ای از ابهام قرار دارد.

با توجه به نزدیکی زمان تصویب قانون و دسترسی به برخی اعضا و حاضران در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره منظور واقعی قانون‌گذار از حقوقدان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب این قانون سؤال شد و ایشان تصریح نمودند که منظور اعضای کمیسیون از عنوان از کارافتادگی به کار رفته در تبصره ۳ ماده ۱ قانون، مفهوم اول یعنی خسارات مالی ناشی از عدم کسب درآمد مالی به علت خسارت بدنی ناشی از حادثه وسیله نقلیه بوده است. بر این اساس، قانون‌گذار خواسته به کامل‌ترین وجه خسارت مالی و جانی مصدومان ناشی از حوادث رانندگی را جبران نماید و در مورد خسارات ناشی از تصادفات رانندگی که علت عمده خسارات جانی در کشور ماست، با تکیه بر تأسیس بیمه، از ابهامات قواعد عمومی مسئولیت مدنی در این باره اجتناب کند.

این تفسیر و توجه همچنین با بند دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی در امور کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب سازگار است. در واقع، مطابق ماده ۹ این قانون:

ماده ۹. شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود.

ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد:

۱. ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
۲. منافی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.

خسارت از کارافتادگی به معنای خسارت مادی عدم کسب درآمد ناشی از خسارت بدنی از مصادیق بارز منافع ممکن‌الحصولی است که در اثر ارتکاب جرم (در اینجا ایراد خسارت بدنی) مدعی از آن محروم شده است.

در خصوص هزینه درمان ناشی از حوادث وسایل نقلیه، این قانون به صراحت حکم به لزوم جبران خسارت نموده است و ترتیبی برای پوشش آن توسط بیمه مسئولیت مقرر داشته است. در واقع، قانون پرداخت خسارت توسط بیمه را موکول به عدم شمول قانون دیگر و در نتیجه عدم پرداخت توسط مرجع دیگر نموده است. به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در این بخش نظر به ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ دارد که در آن مقرر شده:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی، در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند.

به منظور تأمین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، عوارضی معادل ده درصد (۱۰٪) حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌گردد و هزینه‌های درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جاده‌ای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهند شد. توزیع این منابع بر اساس عملکرد هر یک از سازمانهای بیمه‌گر پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هر شش ماه یکبار صورت خواهد گرفت.

قانون ۱۳۸۷ به این نحو در میزان مسئولیت مدنی یا کیفری مسبب حادثه دخالت نکرده و حکمی علاوه بر دیگر قوانین در این باره مقرر ننموده است و تنها از طریق روابط و احکام بیمه‌ای، بیمه‌گر را مکلف کرده که صرف نظر از حکم حقوقی موضوع و رأی محاکم در این باره، هزینه‌های درمان و از کارافتادگی قربانیان را پرداخت نمایند.

نکته برجسته دیگر قانون ۱۳۸۷ پوشش کامل بیمه‌ای خسارت جانی در مواردی است که زیان‌دیده متحمل بیش از یک دیه کامل (چند دیه) شود. مطابق قانون مجازات اسلامی ممکن است در مواردی زیان‌دیده مستحق دریافت بیش از یک دیه کامل شود (مخصوصاً در ماههای حرام، دیه به میزان ثلث افزایش می‌یابد و

همچنین خسارات جانی وارده ممکن است موجب بیش از یک دیه کامل شود). علی‌الاصول بیمه‌گر تنها تا سقف تعهدات بیمه‌ای منظور شده در بیمه‌نامه مکلف به جبران خسارت است و این مبلغ معمولاً تا سقف دیه کامل با احتساب ثلث مربوط به ماههای حرام پیش‌بینی می‌شود. به این نحو بیمه‌گر تکلیفی به پرداخت دیه مازاد بر این میزان و مشخصاً پرداخت چند دیه کامل نخواهد داشت. در این صورت، مسئول حادثه محکوم به پرداخت چند دیه خواهد بود بدون آنکه پوشش بیمه‌ای کاملی در این باره داشته باشد (مگر آنکه بر اساس شرایط قرارداد بیمه این ریسک را نیز خریداری کرده باشد). طبیعتاً در صورتی که مسئول حادثه توان مالی پرداخت خسارت جانی مازاد بر سقف تعهدات بیمه را نداشته باشد، زیان‌دیده عملاً از دریافت خسارت وارده محروم خواهد ماند.

قانون ۱۳۸۷ در این باره نیز تمهید شایسته‌ای را اندیشیده است و در صورتی که زیان‌دیده مستحق دریافت بیش از یک دیه باشد، بیمه‌گر را مکلف کرده تا از عهده پرداخت تمامی دیه برآید. ماده ۴ و تبصره ۱ ذیل آن مقرر نموده:

ماده ۴. حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم تعهدات بدنی خواهد بود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره ۱: در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود.

در نگارش ماده و تبصره آن به لحاظ نگارش قانونی ضعف عمده‌ای به نظر می‌رسد. در واقع، ماده ۴ پیش‌بینی کرده که بیمه‌گذار برای جبران خسارت بدنی بیش از حداقل یک دیه کامل در ماههای حرام می‌تواند بیمه تکمیلی اخذ نماید، ولی در تبصره بیمه‌گر را حتی بدون خرید بیمه تکمیلی ملزم به جبران چند دیه کرده است. بدین نحو، موردی برای خرید بیمه تکمیلی جبران خسارت بدنی ثالث به نظر نمی‌رسد. ولی حکم تبصره یک از این لحاظ که پوشش مناسبی را برای زیان‌دیده

مقرر نموده، اقدامی مناسب برای حمایت از حقوق زیان‌دیده و جبران مناسب خسارات بدنی او تلقی می‌شود.^۱

۲. نظام خاص پرداخت خسارات توسط بیمه‌گر

قانون ۱۳۸۷ برای اولین بار تمهیدی را در مورد نحوه و روال پرداخت خسارت بدنی قربانیان حوادث وسایل نقلیه با پیش‌بینی تکلیف به پرداخت زودهنگام خسارت توسط بیمه‌گر مقرر نموده است که می‌تواند رافع مشکلات جدی باشد که طی دوران حکومت قانون ۱۳۴۷ همواره باقی مانده بود و موجب ناکارآمدی نظام حقوقی و اجتماعی حاکم بر تصادفات در حقوق ایران بود. همچنین این قانون، همچون قانون ۱۳۴۷، در جهت حمایت هر چه بیشتر از قربانیان حوادث رانندگی دامنه تکلیف بیمه‌گر به جبران خسارت اشخاص ثالث را حتی در مواردی که مطابق اصول کلی بیمه‌ای، تکلیفی متوجه بیمه‌گر نیست، گسترش داده است ولی امکان مراجعه بیمه‌گر به مسئول حادثه را نیز به رسمیت شناخته است.

۱. تعهدات و خدمات جدید بیمه‌گران بر پایه قرارداد بیمه و در ازای حق بیمه‌ای است که بیمه‌گذاران باید پرداخت نمایند و چنانچه نرخ حق بیمه مسئولیت شخص ثالث متناسب با افزایش قابل توجه تعهدات بیمه‌گران نسبت به قانون سابق افزایش یافته و تحصیل شود، مشکل جدی در اجرای این قانون رخ نخواهد داد و مقررات این قانون و تکالیف ناشی از آن عاملی مهم در جهت بهبود نظام جبران خسارات جانی ناشی از حوادث وسایل نقلیه خواهد بود. ولی در حال حاضر در مورد تحقق این مهم تردید جدی وجود دارد. در واقع بنابر اظهار مدیران شرکتهای بیمه و سندیکای بیمه‌گران ایران، برای پاسخگویی به تعهدات جدید بیمه‌گران در اصلاح قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ و ارائه خدمات و پرداخت خسارات مذکور، حق بیمه شخص ثالث باید حداقل تا میزان ۷۰ درصد نسبت به زمان حکومت قانون سابق افزایش یابد (به نقل از «نامه مدیران شش شرکت بیمه و دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران به رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مورد لزوم افزایش حق بیمه شخص ثالث پس از اصلاح قانون بیمه اجباری»، روزنامه اعتماد، پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۸۷، ص ۴). ولی متأسفانه علی‌رغم منطقی بودن این بایسته و با توجه به ماهیت قراردادی و تجاری بیمه، از آنجا که تعیین نرخ حق بیمه در ایران بر عهده مراجع دولتی و رسمی است و نه بر اساس منطق عرضه و تقاضا و تعادل قراردادی بیمه، تا به حال با تغییر نرخ حق بیمه مخالفت شده و علی‌رغم افزایش شدید تعهدات بیمه‌گران نسبت به قانون بیمه اجباری سابق، ایشان حق بیمه اضافی در این باره دریافت نمی‌کنند!

تکلیف بیمه‌گر به پرداخت قسمتی از خسارت در مدتی کوتاه از زمان وقوع حادثه یکی از جدی‌ترین مشکلات زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، زمان پرداخت خسارات توسط بیمه‌گر بود که به نحو مطلوبی در این قانون در رفع آن تلاش شده است. در واقع، مطابق اصول کلی حقوق مسئولیت مدنی و بیمه مسئولیت، مادامی که مسئولیت بیمه‌گذار برای پرداخت خسارت توسط مقامات صالح به اثبات نرسیده، بیمه‌گر تکلیفی به پرداخت و جبران خسارت به زیان‌دیده ندارد. بر همین اساس در دوران حاکمیت قانون ۱۳۴۷ مادامی که رأی قطعی از سوی مراجع قضایی مبنی بر مسئولیت راننده یا دارنده وسیله نقلیه بیمه‌گذار به جبران خسارت ثالث صادر نشده بود شرکت‌های بیمه از پرداخت خسارت به قربانیان حوادث خودداری می‌کردند و یا از باب مصالحه با خسارت‌دیده برای پرداخت قبل از صدور حکم شرایط سنگینی را بر او بار کرده و اشخاص ثالث برای دریافت سریع‌تر خسارت مجبور می‌شدند از بخش عمده خسارت خود گذشت کنند. این در حالی است که معمولاً اوج نیاز قربانیان حوادث رانندگی به دستگیری و پرداخت خسارت وارده در زمان وقوع حادثه است و چه بسا پرداخت خسارت پس از صدور رأی دادگاه، نوشدارو پس از مرگ سهراب باشد! در واقع، در پی وقوع حادثه و بروز خسارت بدنی مشکلات مالی زیان‌دیده آغاز می‌شود: هزینه‌های بیمارستان و جراحی (که در بسیاری موارد پوشش درمانی و بیمه‌ای کامل ندارد) و قطع درآمد به لحاظ توقف کار و فعالیت اقتصادی. زیان‌دیده نیاز دارد در این هنگام از او دستگیری شود و به او پرداخت صورت گیرد. قانون ۱۳۸۷ برای اولین بار این نقیصه عمده را دیده و در جهت رفع این مشکل جدی بیمه‌گر را مکلف کرده که در پی بروز حادثه و بدون انتظار به صدور رأی دادگاه در کوتاه‌ترین زمان به یاری زیان‌دیده بشتابد و بخشی از دیه خسارت بدنی را بر اساس دلایلی که معمولاً مبنای اصلی رأی دادگاه قرار می‌گیرد به او پرداخت نماید. مطابق ماده ۱۶ قانون:

در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظف‌اند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش

سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت نموده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

نظیر حکم مزبور در قوانین دیگر کشورها و مشخصاً قانون راجع به تصادفات رانندگی ۱۹۸۵ فرانسه آمده است.^۱ قانون‌گذار این کشورها نیز در پی حل مشکل مشابهی بوده‌اند و از بیمه برای بهبود وضعیت جبران خسارت بدنی ناشی از حوادث رانندگی و دستگیری مؤثر از زیان‌دیدگان بهره برده‌اند^۲ و به نظر می‌رسد این اقدام و سابقه مورد توجه قانون‌گذار ایران نیز قرار گرفته است.

در ایجاد این تکلیف قانونی برای شرکت بیمه، قانون‌گذار از توان بیمه به عنوان یکی از ابزار مناسب حل مشکلات اجتماعی به شایستگی استفاده کرده و از تنگنای نگاه سنتی حقوقی به موضوع خارج شده است. البته برای تحقق منظور قانون، باید راهکار اجرایی و نظارتی اجرای این قانون و ضمانت عدم اجرای این تکلیف به روشنی و به نحو کارآمدی مقرر و عملی شود. به نظر می‌رسد که این مهم باید در آیین‌نامه مذکور در ماده ۱۴ قانون ۱۳۸۷ به روشنی آورده شود.

در مواردی که حادثه وسیله نقلیه منجر به فوت اشخاص ثالث شده، تکلیف پرداخت سریع از دوش بیمه‌گر برداشته شده است (بر خلاف حقوق تصادفات فرانسه) و قانون تنها به این نکته تذکر داده که در صورت حصول توافق بین بیمه‌گر

۱. قانون حوادث رانندگی ۵ ژوئیه ۱۹۸۵ فرانسه در مواد ۱۲ تا ۲۷ خود که تحت شماره ۲۱۱-۹۲۴ جزو بخش قوانین کد بیمه این کشور شده به تشریح تکلیف بیمه‌گر به پرداخت سریع خسارت قربانیان و زیان‌دیدگان خسارات بدنی پرداخته است. این قانون در ابتدای ماده ۱۲ (یا ۲۱۱-۹ کد بیمه) مقرر می‌دارد: «بیمه‌گری که مسئولیت مدنی حوادث ناشی از وسیله نقلیه زمینی را پوشش داده مکلف است حداکثر ظرف ۸ روز از تاریخ وقوع حادثه پیشنهاد جبران خسارت را به شخص صدمه‌دیده و یا در صورت فوت وی ولی دم او را بنماید....» در مواد دیگر به تفصیل به نکاتی که باید در این پیشنهاد برای هر چه مؤثر و عادلانه‌تر بودن رعایت شود و ضمانت اجرای عدم انجام این تکلیف پرداخته شده است.

2. Yvonne Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel, Systemes d'indemnisation, 3^e ed, 1996, no. 516 et s., p. 596 et s.; Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, 10^e ed, 1998, no. 844 et s., p. 619 et s.

و ولی دم بیمه گر نیازی به انتظار به صدور رأی دادگاه ندارد و می تواند بر اساس توافق از پیش پرداخت خسارت نماید. مطابق تبصره ماده ۱۶:

در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکتهای بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارتهای بدنی وارده را پرداخت نمایند.

تکلیف بیمه گر به جبران خسارت ثالث و امکان مراجعه به مسئول حادثه در موارد خاص

قانون اصلاح بیمه اجباری ۱۳۸۷ در ماده ۶ (همچون ماده ۵ قانون ۱۳۴۷) در جهت حمایت هر چه بیشتر از قربانیان حوادث رانندگی، بیمه گر را مکلف کرده است در موارد خاصی که علی الاصول از استثنائات پوشش بیمه ای محسوب می شود، از عهده خسارت بدنی اشخاص ثالث برآید و سپس برای عودت خسارت پرداختی خود به مسئول حادثه مراجعه کند. مطابق این ماده:

در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

همان طور که در بحث از قواعد عمومی خطر در قراردادهای بیمه نیز ملاحظه شد، عمد در ایراد خسارت از موارد استثنای پوشش بیمه است. همچنین گفته شد که پوشش بیمه می تواند منوط به تحقق شرایطی باشد که خارج از آن، تعهد بیمه گر منتفی خواهد بود. ماده ۶ قانون نیز از مصادیق بارز استثنای مذکور است: از طرفی حکم راجع به عمد در ایراد خسارت بیان شده و از طرف دیگر عدم رانندگی در حال مستی یا استفاده از مواد مخدر و روان گردان و همچنین داشتن گواهینامه رانندگی متناسب به عنوان موارد استثنای بیمه ای تعیین شده است.

ولی نکته قابل توجه مختص به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع قانون آن است که این استثنای پوشش بیمه موجب رفع تکلیف بیمه گر در مقابل ثالث نمی شود. در واقع، بیمه گر حتی در صورت عمد راننده و یا رانندگی در حالت مستی یا تحت تأثیر مواد مخدر یا رانندگی بدون گواهینامه مسئول حادثه مکلف است از عهده جبران خسارت نسبت به ثالث زیان دیده برآید. ولی از آنجا که این موارد از استثنای پوشش بیمه مسئولیت است، می تواند پس از جبران خسارت ثالث به مسبب حادثه مراجعه نموده و مبالغ پرداختی را از وی باز پس گیرد. فلسفه وجودی این حکم حمایت هر چه بیشتر از منافع زیان دیدگان است. قانون گذار خواسته که در صورت بروز حادثه زیان دیده با شخصی که توان مالی کافی برای جبران خسارت او را ندارد مواجه نشود و بیمه گر مکلف به جبران خسارت از وی باشد. ولی از آنجا که موارد مذکور در ماده ۶ از جمله ریسکهایی نیست که تحت پوشش بیمه مسئولیت باشد، بیمه گر حق دارد برای مبالغ پرداختی به مسبب حادثه مراجعه نماید. قانون گذار در انتهای ماده برای روشن تر شدن مبنای این حکم تصریح نموده که مراجعه شرکت بیمه به شخصی که موجب خسارت شده به عنوان قائم مقامی از ثالث است. در واقع، بیمه گر با پرداخت به شخص ثالث بدون آنکه مطابق قرارداد بیمه تعهد و تکلیفی به پرداخت و پوشش داشته باشد، به موجب تکلیف قانونی اجرای تعهد مدیون (مسبب حادثه) در مقابل طلبکار (شخص ثالث) کرده است و لذا حق خواهد داشت به قائم مقامی از طلبکار اصلی (شخص ثالث) مبالغ پرداختی را از بدهکار اصلی (مسبب حادثه) مطالبه نماید.

در خصوص شخصی که بیمه گر حق مراجعه به او را دارد لازم به تصریح است که به نظر حق مراجعه تنها علیه راننده مسبب حادثه است و نه علیه دارنده وسیله نقلیه. در واقع، دارنده با خرید بیمه به تکلیف خود عمل کرده است و مسئولیتی مطابق ماده ۱ قانون متوجه او نیست و بیمه گر در این مورد تنها حق دارد به راننده مسبب حادثه که مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مسئول شناخته می شود مراجعه کند.

در قانون ۱۳۴۷ نیز حکم مشابهی در مورد تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارت به ثالث و مراجعه بعدی به مسئول حادثه وجود داشت ولی در اصلاحات انجام شده هم دایره این حکم گسترده تر شده است و هم برخی ابهامات در مورد دایره حکم و نیز شخصی که بیمه می تواند به او رجوع کند تبیین شد. در واقع، در قانون ۱۳۴۷ حکم پرداخت بیمه گر و مراجعه بعدی تنها در مورد ایراد خسارت عمدی و رانندگی بدون گواهینامه پیش بینی شده بود. همچنین منظور از رانندگی بدون گواهینامه کاملاً روشن نبود. ولی در قانون ۱۳۸۷ دایره این حکم به رانندگی در حال مستی و تحت تأثیر مواد مخدر و روان گردان توسعه یافت و تصریح شد که منظور از رانندگی بدون گواهینامه آن است که راننده کلاً فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه را نداشته باشد. به این نحو مشخص است که رانندگی با گواهینامه ای که مدت اعتبار آن به پایان رسیده است یا از لحاظ اداری مشکل دیگری دارد (مثل رانندگی با گواهینامه خارجی که شخص روال لازم برای بین المللی کردن گواهینامه را انجام نداده است) از مصادیق این ماده یا استثنای پوشش بیمه محسوب نمی شود.

۳. صندوق تأمین خسارات بدنی

صندوق تأمین جبران خسارت تأسیسی است که از سال ۱۳۴۷ پیش بینی شده و وجود دارد ولی قانون گذار ۱۳۸۷ دامنه فعالیت آن را گسترده تر کرده و تمهیداتی را مقرر نمود تا هر چه بیشتر هدف از صندوق جبران خسارت تأمین شود و به عنوان حمایت واقعی و مؤثر زیان دیدگان خسارات بدنی عمل کند.

تأسیس صندوقهای جبران خسارت در نظامهای حقوقی مختلف و در زمینه های مختلف رواج دارد و در تمامی این موارد نظام حقوقی هدف حمایت از زیان دیدگانی را که از طریق روال معمول قواعد حقوقی و روابط متکی بر روابط بازار امکان جبران خسارت ایشان وجود ندارد، به نحو مطلوبی از ایشان جبران خسارت شود. در تمامی موارد هدف حمایت از افراد خاصی که در معرض تحمل

خسارت خاصی هستند دنبال شده و از روشی جدای از نظام مسئولیت مدنی و یا نظام بیمه های تجاری، و به عنوان مکمل این نظامها، استفاده شده است.^۱

صندوق تأمین خسارتهای بدنی خسارت دیدگان بدنی حوادث وسایل نقلیه برای اولین بار مطابق قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ تأسیس گردید و با تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در سال ۱۳۵۰ تحت مدیریت بیمه مرکزی ایران فعالیت می کند. علی رغم سابقه چهار ساله فعالیت صندوق ایرادات و کاستیهای بسیاری در جهت فعالیت مؤثر و مطلوب این صندوق در جهت حمایت از قربانیان حوادث وسایل نقلیه در موارد تعیین شده وجود داشت. ولی با تصویب قانون ۱۳۸۷ گامهای بلندی در جهت تأمین این کاستیها و تحقق هدف حمایت مناسب از زیان دیدگان برداشته شده است که از برجستگیهای این قانون به شمار می رود.

ماده ۱۰ قانون ۱۳۸۷ در این باره مقرر داشته:

به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد

مقرر فوق که ناظر به موارد صلاحیت صندوق تأمین خسارت است، همان است که در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ تعیین شده بود. نکته قابل تأکید آن است که این صندوق تنها به منظور حمایت از اشخاصی که در اثر حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون متحمل خسارت بدنی شده اند تشکیل شده است. لذا جبران خسارت مالی و مواردی که مطابق ماده ۷ (و همچنین مواردی که بنا بر مباحث قبلی ملحق به آن است) خارج از شمول این قانون است نمی شود.

بر خلاف قانون ۱۳۴۷ که منابع مالی و بسیاری از احکام راجع به اداره و عمل

1. Geneviève Viney, *Introduction à la Responsabilité Civile*, LGDJ 3^e ed. 2008, no. 28-3, p. 48-61.

صندوق به آیین نامه یا مصوبات قانونی دیگر موکول شده بود، بسیاری از این موارد در متن قانون ۱۳۸۷ آمده است.

برجستگی عمده عمل صندوق تحت قانون ۱۳۸۷ نسبت به قانون ۱۳۴۷ و آیین نامه‌های مربوط به آن در میزان تعهدات صندوق است. در واقع، برخلاف آنچه تحت روال قبلی مقرر شده بود و صندوق تنها بخشی از خسارات بدنی وارد به خسارت دیدگان را پرداخت می کرد، مطابق قانون جدید هیچ تفاوتی در میزان پرداخت خسارت بین پرداخت توسط شرکتهای بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی وجود ندارد و این صندوق به نحو تمام و کمال مکلف به جبران خسارت در موارد صلاحیت خود شده است. به این نحو برخلاف قبل که فقدان پوشش بیمه شخص ثالث مناسب یا فرار و شناخته نشدن وسیله مسبب حادثه موجب می شد که قربانیان در وضعیت بسیار نامناسبی قرار گیرند و از ایشان دستگیری مناسب به عمل نیاید، بر اساس قانون جدید حمایت کامل و شایسته‌ای از این قربانیان صورت می گیرد و خسارات ایشان اعم از هزینه درمان، از کارافتادگی و دیه به نحو تمام و کمال توسط صندوق تأمین می شود. حتی پیش بینهای خاص در مورد تساوی دیه پرداختی به مرد و زن و مسلمان و غیر مسلمان نیز در مورد صندوق جاری بوده و صندوق مکلف است همچون شرکت بیمه‌ای که پوشش خسارت مشمول این قانون را تعهد کرده از عهده جبران خسارت بر آید. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰:

میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ۴ این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.

همچنین مطابق ماده ۱۶، صندوق مکلف شده، همچون شرکت بیمه گر، بخش عمده خسارت بدنی را در مدت زمان اندکی پس از وقوع حادثه و قبل از صدور رأی دادگاه به زیان دیده بپردازد.

محل صندوق همواره در تهران است و در صورت نیاز می تواند شعبی در دیگر مراکز استانها تأسیس کند یا نمایندگی بدهد (تبصره ۲). در مورد نحوه تعیین مدیریت صندوق و اداره صندوق، ادامه ماده ۱۰ و ماده ۱۳ تعیین تکلیف کرده است. منابع مالی تأمین کننده فعالیتهای صندوق در ماده ۱۱ و تبصره‌های آن و ماده ۱۲ مقرر شده است.

در شمار منابع مالی در بند ج ماده ۱۱ «مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نماید» بر شمرده شده است. به این نحو، به صندوق تلویحاً اجازه داده شده است که پس از جبران خسارت از قربانیان، به مسئول حادثه مراجعه نماید و مبالغ پرداختی را از ایشان دریافت کند. از عبارت کلی مسئولان حادثه (و نه عبارت «شخصی که موجب خسارت شده» که در مورد حکم ویژه ماده ۶ در مورد مراجعه شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت آمده است) چنین برمی آید که حق مراجعه صندوق هم علیه دارنده وسیله نقلیه به علت مسئولیت خاص مقرر در ماده یک قانون و هم علیه راننده یا دیگر مسببین حادثه مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی وجود دارد.

د) دعوی زیان دیده برای جبران خسارت توسط بیمه گر

منظور از دعوی در این بخش نحوه مطالبه خسارت توسط زیان دیده است که ممکن است بدون بروز اختلاف و به صرف مراجعه به شرکت بیمه و بدون لزوم مراجعه به محاکم حل و فصل شود یا در پی بروز اختلاف یا تردید موضوع به دادگاه ارجاع گردد. زیان دیده ممکن است از طرق مختلفی برای جبران خسارت جانی یا مالی اقدام نماید. معمول ترین راه، مراجعه زیان دیده به راننده مسبب حادثه بر اساس قواعد عمومی مسئولیت، و پس از اخذ رأی محکومیت او به جبران خسارت، جبران خسارت توسط بیمه گر است (۱). ولی علاوه بر این روش، زیان دیده می تواند مطابق نظام خاص پیش بینی شده در قانون بیمه اجباری به دارنده وسیله نقلیه (۲) و یا مستقیماً به بیمه گر (۳) یا صندوق تأمین خسارات جانی (۴) مراجعه نماید.

۱. دعوی زیان دیده علیه راننده و جبران خسارت توسط بیمه گر

در پی بروز خسارت مالی یا جانی، معمولاً زیان دیدگان دعوی خود را علیه راننده طرح می نمایند. از آنجا که ایراد خسارت بدنی به واسطه بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی جرم محسوب می شود، پس از وقوع حادثه ضابطین

دادگستری وارد عمل شده و به تشکیل پرونده، جمع آوری دلایل نحوه وقوع حادثه و جرم، تعیین مقصر، اخذ شکایت از مجروح یا خانواده متوفی، پیگیری و دستگیری متهم ... پرداخته و پرونده را نزد مرجع قضایی صالح ارسال می کنند. به این ترتیب در صورت ایراد خسارت بدنی، دعوی کیفری علیه راننده متخلف تشکیل می شود و دلایل جرم جمع آوری می شود و زیان دیده معمولاً همین پرونده را پیگیری و دادگاه حکم به پرداخت دیه که همان جبران خسارت است صادر می کند.

هر چند که رأی دادگاه به مسئولیت راننده صادر شود، بنا بر تصریح تبصره ۲ ماده قانون ۱۳۸۷ و همچنین شروط عمومی بیمه نامه های مشمول قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ و قانون جدید، بیمه گر در حدود شرایط عقد بیمه و قانون بیمه اجباری به تأمین خسارت مزبور می پردازد. در این عملکرد بیمه گر نوعی تسهیل در رویه جبران خسارت ثالث و حمایت از راننده مشاهده می شود. پرداخت بیمه گر با توجه و تکیه بر قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ و استنتاج منطقی خود بیمه گر است. در واقع، بیمه گر از رأی صادره علیه راننده وسیله نقلیه تحقق شرایط مسئولیت دارنده وسیله نقلیه (بیمه گذار) را احراز می نماید: مسئولیت راننده به جبران خسارت مبین آن است که خسارت ثالث ناشی از حادثه ناشی از وسیله نقلیه ای بوده که توسط محکوم علیه رانندگی می شده است. به این نحو بیمه گر بدون وجود رأی مستقیم علیه بیمه گذار، با تکیه به قانون و احراز شرایط مسئولیت دارنده، از ثالث جبران خسارت می کند.

۲. دعوی زیان دیده علیه دارنده وسیله نقلیه

زیان دیده می تواند به استناد ماده یک قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه دعوی مسئولیت جبران خسارت بدنی یا مالی علیه دارنده وسیله نقلیه طرح نماید. بر خلاف دعوی خسارات جانی علیه راننده مسئول حادثه که در قالب دعوی کیفری و با شکوائیه صورت می گیرد، دعوی مسئولیت علیه دارنده باید به وسیله تقدیم دادخواست صورت گیرد. زیان دیده می تواند دعوی مسئولیت را به صورت تضامنی علیه راننده و دارنده مطرح کند.

در صورت محکومیت دارنده وسیله نقلیه، بیمه گر مکلف است مطابق قرارداد بیمه و قانون بیمه، مسئولیت را پوشش داده و از عهده جبران خسارت تعیین شده برآید. نکته قابل توجه در مورد دعوی مسئولیت علیه دارنده وسیله نقلیه آن است که این دعوی تابع قانون بیمه اجباری است در صورتی که دعوی علیه راننده تابع قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی است. همان طور که توضیح داده شد دامنه و شرایط مسئولیت مبتنی بر قانون بیمه اجباری تفاوت هایی با نظام قواعد عمومی مسئولیت دارد. مشخصاً در مواردی که خسارت مستند به وسیله نقلیه شود بدون آنکه مستند به راننده یا شخص دیگری شود (مثل موردی که حادثه نسبت به راننده فورس ماژور تلقی شود ولی مستند به وسیله نقلیه شود) مسئولیت دارنده و به تبع آن بیمه گر ایجاد می شود بدون آنکه مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی راننده مسبب و مسئول حادثه تلقی شود.

سؤال اساسی که در مورد مسئولیت خاص دارنده وسیله نقلیه مطرح می شود در مورد میزان خسارات قابل جبران است. دیدیم که دامنه خسارات قابل جبران مبتنی بر قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ از قواعد عمومی مسئولیت مدنی در مورد خسارت بدنی وسیع تر است: خسارت از کارافتادگی (دائم یا موقت، جزئی یا کلی) و هزینه درمان جزو خسارات قابل جبران این قانون قرار می گیرد در صورتی که در مورد قابلیت جبران این خسارات مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی تردیدهای جدی در حقوق ایران مطرح است. همچنین مطابق این قانون دینه مرد و زن و مسلمان و غیر مسلمان به طور یکسان و به میزان دیه مرد مسلمان پرداخت می شود. سؤال قابل طرح آن است که این احکام ویژه خسارات قابل جبران تنها متوجه شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارات است یا شامل مسئولیت دارنده وسیله نقلیه نیز می شود؟ این بحث در مواردی که دارنده پوشش بیمه ای خریداری کرده اساساً مطرح و مسئله ساز نیست چون بیمه گر بی تردید مکلف است تمامی این خسارات را پرداخت نماید. ولی اهمیت پاسخ به این سؤال در جایی روشن می شود که دارنده پوشش بیمه تهیه نکرده و زیان دیده به او مراجعه می کند و یا در مواردی که صندوق تأمین خسارت بدنی

خسارات مذکور را به زیان دیده پرداخت می کند و برای باز پس گرفتن خسارت به مسئول مراجعه می کند.

پاسخ این سؤال چندان روشن نیست و می توان له یا علیه گسترده دامنه مسئولیت خاص دارنده با تکیه به الفاظ مختلف قانون یا منطق حقوقی استدلال نمود. به نظر می رسد قانون گذار و سیاست گذاران بحث مسئولیت و بیمه باید با توجه به سیاستهایی که نسبت به دارنده وسیله نقلیه مد نظر دارند و شدت ضمانت اجرایی را که برای خرید بیمه مسئولیت برای وی در نظر دارند تصمیم گیری کنند. آنچه مسلم است با قبول گسترده خسارات قابل جبران مقرر در این قانون به مسئولیت دارنده وسیله نقلیه، ضمانت اجرای قوی تری برای خرید بیمه توسط دارنده وجود خواهد داشت.

۳. دعوی مستقیم علیه بیمه گر

ماده ۱۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ (همچون ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷) بیمه گر را مستقیماً در مقابل زیان دیده مکلف به جبران خسارت نموده است. مطابق این ماده: اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. در این مقرر قانون گذار بیمه گر را مستقیماً در مقابل ثالث زیان دیده قرار داده و او را مکلف کرده که مستقیماً خسارت را به ثالث پرداخت نماید. این امر اقتضا می کند که ثالث بتواند اعمال این تکلیف قانونی را از او تقاضا کند و در صورت استنکاف، دادگاه بیمه گر را مستقیماً به پرداخت به نفع ثالث محکوم نماید. همچنان که قبلاً در بحث از دعوی مستقیم در بیمه های مسئولیت نیز دیدیم، راه حل مشابهی در مورد بیمه مسئولیت و بالاخص بیمه های مسئولیت وسایل نقلیه در دیگر کشورهای جهان پذیرفته شده است.

منطقاً تعهد بیمه گر به جبران خسارات منوط به اثبات ایراد خسارت ناشی از وسیله نقلیه است که معمولاً به واسطه اثبات مسئولیت دارنده (بر اساس قواعد خاص

مسئولیت) یا راننده وسیله نقلیه (یا شخص دیگری که مطابق قواعد عمومی مسئولیت تعیین می شود) حاصل می شود.

دعوی مستقیم علیه بیمه گر به دو نحو ممکن است طرح شود: پس از اثبات مسئولیت دارنده یا راننده وسیله نقلیه، ثالث به بیمه گر مراجعه نماید و در صورت استنکاف وی از پرداخت، علیه وی طرح دعوی کند؛ یا طی دعوی علیه دارنده یا راننده، بیمه گر را جلب به دعوی نماید. در این صورت دادگاه ضمن احراز مسئولیت خوانده اصلی (دارنده یا راننده) با بررسی بیمه مسئولیت و حدود تعهدات بیمه گر، رأی به جبران خسارت ثالث توسط بیمه گر (به نحو تضامنی با خوانده اصلی) صادر می کند. آیا زیان دیده می تواند بدون طرح دعوی علیه راننده یا دارنده وسیله نقلیه و اثبات مسئولیت به طرفیت ایشان، تنها علیه بیمه گر طرح دعوی کند؟ پاسخ به این پرسش با مشکل مواجه است چون از طرفی ایجاد تعهد بیمه گر موکول به اثبات مسئولیت بیمه گذار یا حداقل راننده وسیله نقلیه است و بدون احراز مسئولیت ایشان، بیمه گر تکلیفی به جبران خسارت نخواهد داشت. از طرف دیگر، اثبات مسئولیت باید به طرفیت شخصی مطرح شود که ادعای مسئولیت مدنی او مطرح است. از این ملاحظات چنین برمی آید که دعوی علیه بیمه گر همواره موکول به اثبات دعوی علیه مسئول حادثه خواهد بود و نمی توان بدون احراز آن، علیه بیمه گر طرح دعوی نمود. ولی این راه ممکن است در شرایطی زیان دیده را دچار مشکل کند و احقاق حق و جبران خسارت را با مشکلاتی روبه رو نماید. در واقع، در مواقعی که دسترسی به مسئول حادثه به راحتی میسر نیست (در خارج از ایران به سر می برد) یا فوت نموده است، طرح دعوی و رسیدگی مطابق قواعد دادرسی نیاز به مقدمات زمان بر و مشکل است. مثلاً خواهان برای طرح دعوی علیه متوفی، باید ورثه قانونی او را شناسایی کرده و با نشانی به دادگاه معرفی نماید. یا در مورد دعوی علیه افراد خارج از کشور اوراق ابلاغ از طریق وزارت امور خارجه و کنسولگری ایران در آن کشور به خوانده ابلاغ شود، امری که ماهها به طول می انجامد و چه بسا جلسات رسیدگی که به علت عدم ابلاغ صحیح وقت به تأخیر افتد. در حالی که بیمه گر علی الاصول به راحتی در

دسترس است و مشکلات فوق در مورد دعوی علیه وی وجود ندارد. به علاوه از نظر دفاع دعوی مسئولیت ناشی از حوادث وسیله نقلیه، نحوه احراز مسئولیت مشخص است و بر پایه کارشناسی تصادفات صورت می گیرد. همچنین نظر به آنکه پرداخت کننده نهایی و ذی نفع واقعی دعوی مسئولیت خود بیمه گر است، وی دفاعیات لازم را حتی در غیاب دارنده یا راننده وسیله نقلیه ارائه خواهد نمود.

تمامی ملاحظات فوق توجیه کننده آن است که از نظر عملی، لزوماً نیازی به طرح دعوی علیه راننده یا دارنده مسئول حادثه نیست و زیان دیده می تواند، از ابتدا و مستقیماً تقاضای جبران خسارت را علیه بیمه گر طرح نماید، بدون آنکه مسئول حادثه را نیز خواننده دعوی قرار دهد یا قبلاً حکمی علیه آنها اخذ نماید. در این شرایط دادگاه با توجه به دلایل موجود و دفاعیات بیمه گر ضمن احراز مسئولیت مدنی در چارچوب قرارداد بیمه علیه بیمه گر حکم به جبران خسارات صادر نماید.

در ماده ۱۴ بیمه گر مکلف شده در مقابل ارائه مدارک لازم توسط زیان دیده خسارت را به وی پرداخت نماید و پیش بینی کرده که دستورالعمل اجرای این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. منطقاً تعریف و عناوین «مدارک لازم» باید در این دستورالعمل دیده شود.

منابع و مأخذ

الف) فارسی

- ابن عابدین، حاشیه المختار علی الرد المختار، مصر: مطبعة الکبری، ج ۳، ۱۳۳۴ ق.
 اخوی، سادات، قاعده وظیفه زیان دیده به کاستن از زیان، رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۰.
 اسدالله زاده تنسوان، هادی، دیه و خسارات مازاد بر آن با نگرش بر قوانین و رویه قضایی، کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم شناسی)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، به راهنمایی: رضا نوربها، ۱۳۷۵.
 اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: برات، سفته ...، سمت، چاپ سوم، ۱۳۷۳.
 اکرمی ابرقویی، احمد، مطالعه تطبیقی مسئولین پرداخت دیه در حقوق موضوعه، فقه امامیه و فقه عامه، کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم شناسی)، دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم، به راهنمایی: حسن مرعشی، ۱۳۷۸.
 امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج ۱، انتشارات اسلامی.
 _____، حقوق مدنی، ج ۲، انتشارات اسلامی.
 امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، نظریه کلی تعهدات قانون مدنی، ج ۲، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۶.
 ایزدپناه، جزوه درس حقوق بیمه، دانشگاه امام صادق (ع).
 بابائی، ایرج، «مسئولیت مدنی و بیمه»، ش ۴، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، بهار - تابستان ۱۳۸۰.
 _____، «جایگاه تقصیر و خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش ۷، ۱۳۸۲.
 _____، «خسارات قابل جبران در حقوق ایران»، تهران: ۱۳۸۱.

بهرامی، فرهاد، بررسی خسارات زاید بر دیه، کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم‌شناسی)، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به راهنمایی: محمد آشوری، ۱۳۷۷-۱۳۷۶.

تقریرات آیت‌الله شیخ حسین حلی، بیروت: دار الزهراء، ۱۴۰۵ ق.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، ج ۱، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۲.

_____، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، ج ۱، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۲. جنیدی، لعیا، «مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، مطالعه تطبیقی با تأکید بر نظامهای کامن‌لو»، در تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.

الحامی، جلیل قسطو، التأمین نظریه و تطبیق، بیروت: دار الصادق.

الحسنی، نظریه العقد فی فقه الجعفری، بیروت: مکتب هاشم.

حسینی نژاد، حسینقلی، حقوق مسئولیت مدنی، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۷۷.

داراب‌پور، مهرباب، قاعده مقابله با خسارات، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۷.

دستباز، هادی، اصول و کلیات بیمه‌های اشخاص، جلد دوم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۷۷.

الدسوقی، محمدالسید، التأمین و موقف الشریعه الاسلامیه منه، بیروت: دارالتحریر للطبع و النشر، ۱۳۸۷ ق.

سبزواری، عبدالله علی، توضیح المسائل، نجف، ۱۳۹۰ ق، مسئله ۲۴۹۴.

السنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی فقه الاسلامی، ج ۳، مصر: دارالمعارف، ۱۹۶۷.

شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادهای تعهدات، نشر حقوقدان، ۱۳۷۷.

صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تعهدات و قراردادهای، ج ۲، انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، ۱۳۵۱.

_____، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج دوم، تعهدات و قراردادهای، «قوة القاهرة یا فورس‌ماژور، مجله حقوقی، ش ۳، پاییز ۱۳۶۴، ص ۱۵۳-۱۰۹.

طباطبائی، سید محمد کاظم، عروة الوثقی، محشی، الضمان، شرط هشتم، چاپ دوم، ۱۳۹۷ ق.

ظاهرخانی، خیرالله، مطالعه تطبیقی ضرر و زیان مازاد بر دیه شرعی در فقه و حقوق

موضوعه، کارشناسی ارشد (حقوق جزا و جرم‌شناسی)، دانشگاه تهران، به راهنمایی: جعفر کوشا، ۱۳۷۸.

عبد، عبدالمطلب، التأمین علی الحیة، قاهره: دارالکتب الاسلامیه، ۱۹۷۶.

عبد، عیسی، التأمین الاصل و البديل، دار البحوث العلمیه، ۱۳۹۲ ق.

عزالدين، موسی، الاسلام وقضايا الساعة، بیروت: دارالاندلس، ۱۳۸۶ ق.

فریار، حسین، «بیمه از دیدگاه فقه اسلامی»، پایان‌نامه دکترای رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، ۱۳۵۵.

کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال مدنی: قرارداد-ایقاع، شرکت انتشار، ۱۳۷۶.

_____، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، شرکت انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۷۶.

_____، حقوق مدنی، «الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری»، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴.

_____، حقوق مدنی، عقود معین، ج ۳، انتشارات بهنشر، ۱۳۶۴.

_____، «مسئولیت خاص دارنده اتومبیل»، در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.

_____، «حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادهای»، قواعد عمومی قراردادهای، ج ۱، انتشارات بهنشر، ۱۳۶۴.

_____، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادهای، ج ۳، آثار قرارداد.

کاتوزیان، ناصر، لعیا جنیدی و مجید غمامی، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.

کریمی، آیت، بیمه اموال و مسئولیت، جلد دوم، ۱۳۷۲.

_____، کلیات بیمه، بیمه مرکزی ایران، چاپ سوم، ۱۳۷۷.

گرجی، ابوالقاسم، «تعهدات ناشی از قرارداد در حقوق اسلامی»، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، بهار و تابستان ۱۳۵۵.

گلپایگانی، محمدرضا، توضیح المسائل، دارالقرآن، ۱۳۶۸، ص ۴۸۸، مسئله ۲۸۵۵.

مجله کنفرانس فقه اسلامی، رابطه العالم الاسلامی، مکه، ۱۴۰۷ ق.

- Introduction, 1992, n° 12 et s.
- Terre, F. P. Simler et Y. Lequette, *Droit civil, Les obligations*, Précis Dalloz, 6° éd., 1996.
- Tunc, André, *Torts: International Encyclopedia of Comparative Law*, V. XI, Torts, Chapter 14: Traffic Accident Compensation Law and Proposals.
- Viney, G. et P. Jourdain, *Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité*, LGDJ, 2° éd, 2001.
- _____, *Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité*, 2° éd., LGDJ 1998, n° 628.
- White, M. J. & Y.-P. Liao, *No-Fault for Motor Vehicles: An Economic Analysis*, University of Michigan, Dept. of Economics, 1999.

- محمدپور (گردآورنده)، تحلیل قضایی از قوانین جزایی.
- مرعشی، محمدحسن، «دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ۱۳۷۰.
- مرعشی، توضیح المسائل، انتشارات فراهانی.
- مشایخی، همایون، مبانی و اصول حقوق بیمه، جلد دوم، بیمه‌های اشخاص، نشریه شماره ۴، مدرسه عالی بیمه ایران، ۱۳۵۳.
- مطهری، مرتضی، بررسی فقهی مسئله بیمه، انتشارات میقات، ۱۳۶۱.
- وهبه الزحیلی، مجله کنفرانس فقه اسلامی، مکه.
- همتی، عبدالناصر، «جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ایران»، فصلنامه صنعت بیمه، ش ۴۹، بهار ۱۳۷۷.
- هوشنگی، محمود، بیمه کشتی، انتشارات بیمه ایران، ۱۳۷۳.

(ب) لاتین

- Birds, J. & N. J. Hird, *Birds' Modern insurance Law*, 5 ed., London, 2001.
- Bussani, Mauro, Vernon Palmer, Francesco Parisi, *The Comparative Law and Economics of Pure Economic Loss*, George Mason Un. School of Law, Law and Economics Research Papers Series, 2001, Paper No. 1-27.
- Cass. Civ. 14 Juin 1926, D.P. 1927.1.57, note Josserand; S. 1927.1.25 note Esmein.
- Crescenzo-Daurinc, M.-B., *Les Risques Catastrophiques, Evénements Naturels, Politiques et Technologiques*, éd. L'Argus 1988.
- Flour et J.-L. Aubert, *Droit civil, Les obligations*, 2. *Le fait juridique*, 7° éd., 1997, n° 367 et s.
- Ghestin, J. et M. Billiau, *Traité de droit civil; Les obligations: Les effets du contrat*, LGDJ 1992, n° 900.
- Lambert-Faivre, Y., *Droit des assurances*, Précis Dalloz, 10° éd., 1998, n° 2.
- Markesinis, B. S. & S. F. Deakin, *Tort Law*, 4th ed. Clarendon, Press-Oxford, 1999.
- Mazeaud, J. et F. Chabas, *Leçons de droit civil, T. II, 1° voi., Obligations: Théorie générale*, 9° éd., 1998.
- Picard, M. et A. Besson, *Les assurances terrestres en droit français*, n° 1.
- Schwartz, Gary T., *Auto No fault and First-Party Insurance: Advantages and problems*, Southern California Law Review, V. 73, March 2000, N. 3.
- Tassel, Y., *Assurance maritime*, Juris-Classeur Commercial, Fasc. 1310,